

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 27 Rabia II 1415 - 4 Octobre 1994

137^{ème} année

N° 78

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Chambre des députés

Arrêté du président de la chambre des députés du 22 septembre 1994, portant délégation de signature **1619**

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un secrétaire général de commune **1619**

Nomination d'un membre représentant la Banque Centrale de Tunisie au conseil d'administration de la caisse de prêt et de soutien des collectivités locales **1619**

Ministère de la Justice

Liste des agents à promouvoir au grade d'administrateur de greffe de juridictions **1619**

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 94-1876 du 5 septembre 1994, portant publication du traité instituant la communauté économique africaine, conclu à Abujan (Nigéria) le 3 juin 1991 entre les Etats membres de l'organisation de l'unité africaine et la déclaration d'interprétation annexée à la loi de ratification de ce traité **1619**

Ministère des Finances

Liste des agents à promouvoir au grade d'inspecteur en chef des services financiers à la Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes **1636**

Ministère de la Santé Publique

Arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique du 22 septembre 1994, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire **1636**

Ministère des Affaires Sociales

- Arrêté du ministre des affaires sociales du 22 septembre 1994, portant agrément de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale du textile **1637**
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 22 septembre 1994, portant agrément de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale de la bonneterie et de la confection **1642**

Avis et Communications

Ministère des Communications

- Avis aux titulaires des comptes à la caisse d'épargne nationale de Tunisie **1647**

Banque Centrale de Tunisie

- Situation générale de la banque centrale de Tunisie **1648**

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

Arrêté du président de la chambre des députés du 22 septembre 1994, portant délégation de signature.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-933 du 7 juillet 1989, fixant l'organisation des services administratifs de la chambre des députés, tel que modifié par le décret n° 93-407 du 18 février 1993,

Vu le décret n° 94-1791 du 28 août 1994, chargeant Monsieur Nouredine Ayadi, conseiller des services publics, des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la chambre des députés,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Nouredine Ayadi, directeur des affaires administratives et financières à la chambre des députés, est habilité à signer par délégation du président de la chambre des députés tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Nouredine Ayadi est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1994, et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 septembre 1994.

Le Président de la Chambre des Députés
Habib Boularès

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 94-1967 du 22 septembre 1994.

Monsieur Bouraoui Othman, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Gabès à compter du 1er juillet 1994.

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 22 septembre 1994.

Monsieur Samir Brahimi est désigné membre représentant la banque centrale de Tunisie au conseil d'administration de la caisse de prêt et de soutien des collectivités locales.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Liste des agents à promouvoir au grade d'administrateur de greffe de juridictions au titre de l'année 1993

Sihem Bent Hédi Ghariani.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 94-1876 du 5 septembre 1994, portant publication du Traité instituant la Communauté Economique Africaine, conclu à Abuja (Nigéria) le 3 juin 1991 entre les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine et la déclaration d'interprétation annexée à la loi de ratification de ce traité.

Le Président de la République,

Sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères,

Vu la loi n° 94-57 du 23 mai 1994, portant ratification du Traité instituant la Communauté Economique Africaine, conclu à Abuja (Nigéria) le 3 juin 1991 entre les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine et de la déclaration d'interprétation annexée à la présente loi,

Vu l'Avis du Tribunal Administratif,

Décète :

Article premier. - Sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne en annexe au présent décret, le Traité instituant la Communauté Economique Africaine, conclu à Abuja (Nigéria) le 3 juin 1991 entre les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine et la déclaration d'interprétation annexée à la loi de ratification de ce traité.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 septembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

DECLARATION D'INTERPRETATION

La République Tunisienne, tout en ratifiant le traité instituant la communauté économique africaine, conclu à Abuja (Nigéria) le 3 juin 1991 entre les Etats membres de l'organisation de l'unité africaine, déclare que l'application et l'interprétation de ce traité, et en particulier de ses articles 5, 10, 13, 14, 18, 19 et 87 ne sauraient être en contradiction avec les dispositions de la Constitution Tunisienne du 1er juin 1959, et surtout ses articles 1, 3, 18, 49 et 58.

TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE AFRICAINE PREAMBULE

Nous, chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A).

1) Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire

- 2) Président de la République Populaire d'Angola
- 3) Président de la République du Bénin
- 4) Président de la République du Botswana
- 5) Président de la République du Burkina Faso
- 6) Président de la République du Burundi
- 7) Président de la République du Cameroun
- 8) Président de la République du Cap Vert
- 9) Président de la République Centrafricaine
- 10) Président de la République Fédérale Islamique des Comores
- 11) Président de la République Populaire du Congo
- 12) Président de la République de Côte d'Ivoire
- 13) Président de la République de Djibouti
- 14) Président de la République Arabe d'Egypte
- 15) Président de la République Populaire Démocratique d'Ethiopie
- 16) Président de la République Gabonaise
- 17) Président de la République de Gambie
- 18) Président de la République du Ghana
- 19) Président de la République de Guinée
- 20) Président de la République de Guinée Bissau
- 21) Président de la République de Guinée Equatoriale
- 22) Président de la République du Kenya
- 23) Roi du Lesotho
- 24) Président de la République du Libéria
- 25) Guide de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste
- 26) Président de la République Démocratique de Madagascar
- 27) Président de la République du Malawi
- 28) Président de la République du Mali
- 29) Premier Ministre de l'Ile Maurice
- 30) Président de la République Islamique de Mauritanie
- 31) Président de la République du Mozambique
- 32) Président de la République du Namibie
- 33) Président de la République du Niger
- 34) Président de la République Fédérale du Nigéria
- 35) Président de la République Ougandaise
- 36) Président de la République Rwandaise
- 37) Président de la République Arabe Saharaouie Démocratique
- 38) Président de la République de Sao Tome et Principe
- 39) Président de la République du Sénégal
- 40) Président de la République des Seychelles
- 41) Président de la République de Sierra Leone
- 42) Président de la République de Somalie
- 43) Président de la République du Soudan
- 44) Roi du Swaziland
- 45) Président de la République Unie de Tanzanie
- 46) Président de la République du Tchad
- 47) Président de la République Togolaise
- 48) Président de la République de Tunisie
- 49) Président de la République du Zaïre
- 50) Président de la République de Zambie
- 51) Président de la République du Zimbabwe.

Ayant à l'esprit les principes du droit international qui régissent les relations entre Etats,

Considérant les principes et objectifs énoncés par la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine,

Conscients du fait que notre devoir est de développer toutes les ressources humaines et naturelles du continent et de les mettre au service du bien-être général de nos peuples dans tous les domaines de l'activité humaine,

Constatant les facteurs de toute nature qui entravent le développement du continent et compromettent ainsi gravement l'avenir de ses peuples,

Constatant les diverses résolutions et déclarations adoptées par notre conférence au sommet à Alger, en septembre 1968 à Addis Abéba en août 1970 et en mai 1973, stipulant que l'intégration économique du continent est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs de l'OUA,

Considérant par ailleurs notre décision de Libreville, de juillet 1977, d'entériner la déclaration de Kinshasa adoptée par le conseil des ministres en décembre 1976 et relative à la création d'une communauté économique africaine objectif qui devrait être atteint par étapes successives,

Considérant également notre "déclaration d'engagement de Monrovia sur les principes directeurs à respecter et les mesures à prendre pour réaliser l'autosuffisance nationale et collective dans le domaine du développement économique et social en vue de l'instauration d'un nouvel ordre économique international" et qui, entre autres, appelle à la création d'un marché commun africain, prélude à une communauté économique africaine,

Considérant en outre le plan d'action de Lagos et l'acte final de Lagos d'avril 1980, réaffirmant notre engagement à créer, d'ici à l'an 2000, une communauté économique africaine afin d'assurer l'intégration économique, sociale et culturelle de notre continent,

Considérant enfin notre déclaration faite à l'occasion du 25ème anniversaire de l'OUA et notamment la réaffirmation de notre engagement et de notre détermination à prendre les mesures qui s'imposent pour accélérer la réalisation du projet de création de la communauté économique africaine,

Notant que les efforts déjà accomplis dans les domaines de la coopération économique sectorielle, sous régionale et régionale sont encourageants et justifient une intégration économique plus large et plus complète,

Reconnaissant la nécessité de répartir d'une manière juste et équitable les avantages de la coopération entre les Etats membres en vue de promouvoir un développement économique équilibré dans toutes les parties du continent,

Avons décidé de créer une communauté économique africaine faisant partie intégrante de l'OUA et sommes convenus de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER

DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER

Aux fins du présent traité, on entend par :

- a) "Traité" le traité instituant la communauté
- b) "Protocole", instrument d'application du traité ayant la même force juridique que ce dernier,
- c) "Communauté", la structure organique d'intégration économique créée aux termes de l'article 2 du présent traité et faisant partie intégrante de l'OUA,
- d) "Région", région de l'OUA telle que prévue par la résolution CM/Res. 464 (XXVI) du conseil des ministres de l'OUA relative à la répartition de l'Afrique en cinq (5) régions à savoir : Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique Centrale, Afrique de l'Est et Afrique Australe,
- e) "Sous-Région" ensemble d'au moins trois (3) Etats d'une même ou plusieurs régions telle que définie au paragraphe (d) du présent article,

- f) "Etat Membre", l'Etat membre de la communauté,
- g) "Etat Tiers", tout Etat autre qu'un Etat membre,
- h) "Conférence", la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA telle que prévue aux articles 7 et 8 du présent traité,
- i) "Conseil", le conseil des ministres de l'OUA tel que prévu aux articles 7 et 11 du présent traité,
- j) "Parlement Panafricain", assemblée parlementaire créée en vertu des articles 7 et 14 du présent traité,
- k) "Commission", la commission économique et sociale prévue aux articles 7 et 15 du présent traité,
- l) "Comité", tout comité technique spécialisé créé aux termes des articles 7 et 25 du présent traité ou en vertu de ceux-ci,
- m) "Cour de justice", la cour de justice de la communauté créée aux termes des articles 7 et 18 du présent traité,
- n) "Secrétariat", le secrétariat général de l'OUA prévu aux articles 7 et 21 du présent traité,
- o) "Secrétariat Général", le secrétaire général de l'OUA tel que prévu à l'article 22 du présent traité,
- p) "Droits de douane", les droits de douane protecteurs et les taxes d'effet équivalent perçus sur les marchandises du fait de leur importation,
- q) "Droit et taxes à l'exportation", le droit de sortie et les taxes d'effet équivalent perçus sur les marchandises du fait de leur exportation,
- f) "Droit et taxes de douane", l'ensemble des droits et taxes tels que définis aux paragraphes "p" et "q" du présent article,
- s) "Barrières non tarifaires", entraves aux échanges commerciaux constituées par des obstacles autres que les obstacles fiscaux,
- t) "Régime des échanges intra-communautaires", ensemble d'avantages accordés aux marchandises mentionnées au paragraphe 1 de l'article 33 du présent traité,
- u) "Marchandises en transit", les marchandises acheminées entre deux Etats membres ou entre un Etat membre et un Etat tiers et traversant un ou plusieurs Etats membres,
- v) "Accord de troc", ou "Echanges par compensation", tout accord en vertu duquel des biens et services sont importés dans un Etat membre, et dont le règlement peut s'effectuer, en totalité ou en partie, par un échange direct d'autres biens et services,
- w) "Fonds", le fonds de solidarité, de développement et de compensation de la communauté créé aux termes de l'article 80 du présent traité,
- x) "Personne", une personne physique ou morale.

CHAPITRE II

CREATION, PRINCIPES, OBJECTIFS, ENGAGEMENT GENERAL ET MODALITES

ARTICLE 2

CREATION DE LA COMMUNAUTE

Par le présent traité, les hautes parties contractantes créent entre elles une communauté économique africaine.

ARTICLE 3

PRINCIPES

Les hautes parties contractantes, dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 4 du présent traité, affirment et déclarent solennellement leur adhésion aux principes fondamentaux suivants :

- a) égalité et interdépendance des Etats membres,
- b) solidarité et autonomie collective,

- c) coopération inter-Etats, harmonisation des politiques et intégration des programmes,
- d) promotion d'un développement harmonieux des activités économiques entre les Etats membres,
- e) respect du système juridique de la communauté,
- f) règlement pacifique des différends entre les Etats membres, coopération active entre pays voisins et promotion d'un environnement pacifique comme conditions préalables au développement économique,
- g) respect, promotion et protection des droits de l'homme et des peuples, conformément aux dispositions de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, et
- h) responsabilité, justice économique et participation populaire au développement.

ARTICLE 4

OBJECTIFS

1. - Les objectifs de la communauté sont les suivants :

- a) promouvoir le développement économique, social et culturel ainsi que l'intégration des économies africaines en vue d'accroître l'autosuffisance économique et favoriser un développement endogène et auto-entretenu,
- b) créer, à l'échelle continentale, un cadre pour le développement, la mobilisation et l'utilisation des ressources humaines et matérielles de l'Afrique en vue d'un développement auto-suffisant,
- c) promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de l'activité humaine en vue d'élever le niveau de vie des peuples africains, de maintenir et de promouvoir la stabilité économique, d'instaurer des relations étroites et pacifiques entre les Etats membres et de contribuer au progrès, au développement et à l'intégration économique du continent, et

d) coordonner et harmoniser les politiques entre les communautés économiques existantes et futures en vue de la mise en place progressive de la communauté.

2. - Afin de promouvoir la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article, et conformément aux dispositions pertinentes du présent traité, la communauté devra assurer par étapes :

- a) le renforcement des communautés économiques régionales existantes et la création d'autres là où il n'en existe pas,
- b) la conclusion d'accords en vue d'harmoniser et de coordonner les politiques entre les communautés économiques sous-régionales et régionales existantes et futures,
- c) la promotion et le renforcement de programmes conjoints d'investissement dans la production et la commercialisation des principaux produits et des intrants dans le cadre d'une autonomie collective,
- d) la libération des échanges par élimination, entre les Etats membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation des marchandises et l'abolition, entre les Etats membres, des barrières non-tarifaires en vue de la création d'une zone de libre échange au niveau de chaque communauté économique régionale,
- e) l'harmonisation des politiques nationales en vue de la promotion d'activités communautaires, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des transports et des communications, de l'énergie, des ressources naturelles, du commerce, de la monnaie et des finances, des ressources humaines, de l'enseignement, de la culture, de la science et de la technologie,
- f) l'adoption d'une politique commerciale commune à l'égard des Etats tiers,
- g) la création et le maintien d'un tarif extérieur commun,
- h) la création d'un marché commun,

i) la suppression progressive, entre les Etats membres, des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux ainsi qu'aux droits de résidence et d'établissement,

j) la création d'un Fonds de Solidarité, de Développement et de Compensation de la Communauté,

k) l'octroi de traitements particuliers et l'adoption de mesures spéciales en faveur des Etats membres les moins avancés, enclavés, semi-enclavés et insulaires,

l) l'harmonisation et la rationalisation des activités des institutions multinationales africaines existantes et la création de nouvelles institutions, au besoin, en vue de les transformer éventuellement en organes de la communauté,

m) la création d'organes appropriés pour l'échange de produits agricoles et culturels, de minéraux et de métaux, de produits manufacturés et semi-finis au sein de la communauté,

n) l'établissement de contacts et la promotion d'échanges d'information entre les organisations commerciales telles que les sociétés commerciales d'Etat, les organisations de promotion des exportations et de commercialisation, les chambres de commerce, les associations d'hommes d'affaires et les centres de publicité et d'informations commerciales,

o) l'harmonisation et la coordination des politiques pour la protection, de l'environnement, et

p) toute autre activité visant à atteindre les objectifs communautaires que les Etats membres pourraient, le cas échéant, décider d'entreprendre en commun.

ARTICLE 5

ENGAGEMENT GENERAL

1. - Les Etats membres s'engagent à orienter leurs efforts pour réunir les conditions favorables au développement de la communauté et à la réalisation de ses objectifs, notamment par l'harmonisation de leurs stratégies et politiques. Ils s'abstiennent de prendre une quelconque mesure unilatérale susceptible d'en compromettre la réalisation.

2. - Chaque Etat membre s'engage à prendre toute mesure appropriée, conformément à ses procédures constitutionnelles, pour assurer l'adoption et la diffusion des textes législatifs nécessaires à l'exécution des dispositions du présent traité.

3. - Tout Etat membre qui enfreint, de manière persistante, son engagement général à l'égard des dispositions du présent traité, des décisions ou règlements communautaires, peut encourir des sanctions de la part de la conférence, sur recommandation du conseil. Ces sanctions peuvent inclure notamment la suspension des droits et privilèges dudit Etat membre et peuvent être levées par la conférence, sur recommandation du conseil.

ARTICLE 6

MODALITES DE MISE EN PLACE DE LA COMMUNAUTE

1. - La communauté sera progressivement mise en place au cours d'une période de transition de trente-quatre (34) années au maximum subdivisée en six (6) étapes de durées variables.

2. - A chaque étape est assigné un ensemble d'actions spécifiques qui doivent être engagées et poursuivies simultanément de la manière suivante :

a) première étape :

renforcement du cadre institutionnel des communautés économiques régionales existantes et création de nouvelles communautés là où il n'en existe pas, au cours d'une période de cinq (5) années au maximum, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent traité,

b) deuxième étape :

i) au niveau de chaque communauté économique régionale, et au cours d'une période de huit (8) années au maximum, stabilisation des barrières tarifaires et non tarifaires, des droits de douane et des taxes intérieures existant à la date d'entrée en vigueur du présent traité, élaboration et adoption d'études afin de fixer le calendrier pour l'élimination progressive des barrières tarifaires et non-tarifaires entravant le commerce régional et intra-communautaire ainsi que pour l'harmonisation graduelle des droits de douane vis-à-vis des Etats tiers,

ii) renforcement de l'intégration sectorielle aux niveaux régional et continental, de tous les secteurs d'activité et en particulier dans les domaines du commerce, de l'agriculture, de la monnaie et des finances, des transports et communications, de l'industrie et de l'énergie, et

iii) coordination et harmonisation des activités entre les communautés économiques existantes et futures.

c) troisième étape :

Au niveau de chaque communauté économique régionale et au cours d'une période de dix (10) années au maximum, création d'une Zone de Libre Echange par l'application du calendrier pour l'élimination progressive des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce intra-communautaire et mise en place d'une Union Douanière, par l'adoption d'un tarif extérieur commun.

d) quatrième étape :

Au cours d'une période de deux (2) années au maximum, coordination et harmonisation des systèmes tarifaires et non-tarifaires entre les différentes communautés économiques régionales en vue de la mise en place d'une Union Douanière au niveau continental, par l'adoption d'un tarif extérieur commun.

e) cinquième étape :

Au cours d'une période de quatre (4) années au maximum, établissement d'un Marché Commun Africain par :

i) l'adoption d'une politique commune dans un certain nombre de domaines tel que l'agriculture, les transports et communications, l'industrie, l'énergie et la recherche scientifique,

ii) l'harmonisation des politiques monétaires, financières et fiscales,

iii) la mise en œuvre du principe de la libre circulation des personnes ainsi que l'application des droits de résidence et d'établissement, et

iv) la création de ressources propres à la communauté telles que prévues au paragraphe 2 de l'article 82 du présent traité,

f) sixième étape :

Au cours d'une période de cinq (5) années au maximum :

i) consolidation et renforcement de la structure du Marché Commun Africain par la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services ainsi que par l'application effective des droits de résidence et d'établissement,

ii) intégration de tous les secteurs, à savoir les secteurs économique, politique, social et culturel, création d'un marché intérieur unique ainsi que d'une union économique et monétaire panafricaine,

iii) parachèvement de la création d'un Fonds Monétaire Africain, création d'une Banque Centrale Africaine unique ainsi que d'une monnaie africaine unique,

iv) parachèvement de la mise en place de la structure du Parlement Panafricain et élection au niveau continental de ses membres au suffrage universel,

v) parachèvement du processus d'harmonisation et de coordination des activités des communautés économiques régionales,

vi) parachèvement de la mise en place des structures des entreprises multinationales africaines dans tous les secteurs, et

vii) parachèvement de la mise en place des structures des organes exécutifs de la communauté.

3. - Toutes les mesures envisagées aux termes du présent traité en vue de la promotion d'un développement harmonieux et équilibré entre les Etats membres, en particulier l'élaboration de projets et programmes multinationaux, seront réalisées en même temps que les objectifs des différentes étapes énoncées au paragraphe 2 du présent article.

4. - Le passage d'une étape à une autre est décidé lorsque les objectifs spécifiques énoncés dans le présent traité ou arrêtés par la conférence, pour une étape particulière, sont réalisés et que tous les engagements sont honorés. La Conférence, sur recommandation du Conseil, confirme que les objectifs fixés pour une étape donnée ont été atteints et approuve le passage à l'étape suivante.

5. - Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la période totale de transition ne peut excéder une durée de quarante (40) années, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent traité.

CHAPITRE III ORGANES DE LA COMMUNAUTE

ARTICLE 7 ORGANES

1. - Les organes de la Communauté sont les suivants :
 - a) la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement,
 - b) le Conseil des Ministres,
 - c) le Parlement Panafricain,
 - d) la Commission Economique et Sociale,
 - e) la Cour de Justice,
 - f) le Secrétariat, et
 - g) les Comités Techniques Spécialisés.
2. - Les organes de la Communauté exercent leurs fonctions et agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent traité.

ARTICLE 8 CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT : COMPOSITION ET COMPETENCES

1. - La Conférence est l'organe suprême de la Communauté.
2. - La Conférence est chargée d'assurer la réalisation des objectifs de la Communauté.
3. - A cet effet, elle est chargée de :
 - a) déterminer la politique générale et les principales orientations de la Communauté, donner des directives, coordonner et harmoniser les politiques économiques, scientifiques, techniques, culturelles et sociales des Etats membres,
 - b) prendre, conformément aux dispositions du présent traité, toute mesure en vue d'atteindre les objectifs de la Communauté,
 - c) assurer le contrôle du fonctionnement des organes de la Communauté ainsi que le suivi de la réalisation des objectifs de celle-ci,
 - d) établir et adopter son règlement intérieur,
 - e) approuver l'organigramme du secrétariat,
 - f) élire le Secrétaire Général et ses Adjoints et nommer, sur recommandation du conseil, le Contrôleur Financier, l'Agent Comptable et les Vérificateurs Externes,
 - g) adopter le statut et le règlement du personnel du Secrétariat,
 - h) prendre, sur recommandation du Conseil, des décisions et donner des directives relatives aux communautés économiques régionales en vue de la réalisation des objectifs de la Communauté,

i) approuver, sur recommandation du Conseil, le programme d'activités et le budget de la Communauté et fixer, sur proposition du Conseil, la contribution annuelle de chaque Etat membre,

j) déléguer au Conseil le pouvoir de prendre les décisions visées à l'article 10 du présent traité,

k) saisir la Cour de Justice, lorsqu'elle constate, par un vote acquis à la majorité absolue, qu'un Etat membre ou un organe de la Communauté n'a honoré aucune de ses obligations, a agi en dehors des limites de sa compétence ou a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions du présent Traité, par une décision de la Conférence ou un règlement du Conseil,

l) demander au besoin à la Cour de Justice des avis consultatifs sur toute question juridique, et

m) exercer tout autre pouvoir que lui confère le présent traité.

4. - Dans l'exercice de ses fonctions, la Conférence est assistée par le Conseil.

ARTICLE 9 SESSIONS

1. - La Conférence se réunit une fois l'an en session ordinaire. Elle peut être convoquée en session extraordinaire à l'initiative de son Président ou à la demande d'un Etat membre, sous réserve de l'approbation des deux-tiers de ses membres.

2. - La présidence de la Conférence est assurée chaque année par l'un des Chefs d'Etat et de Gouvernement élu par la Conférence, après consultations entre les Etats membres.

ARTICLE 10 DECISIONS

1. - Les actes de la Conférence sont dénommés décisions.
2. - Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 de l'article 18 du présent Traité, les décisions ont force obligatoire à l'égard des Etats membres, des organes de la Communauté ainsi que des communautés économiques régionales.
3. - Ces décisions sont exécutoires de plein droit trente (30) jours après la date de leur signature par le Président de la Conférence et sont publiées au Journal Officiel de la Communauté.
4. - Sauf dispositions contraires du présent Traité, les décisions de la Conférence sont prises par consensus, ou, à défaut, à la majorité des deux-tiers des Etats membres.

ARTICLE 11 CONSEIL DES MINISTRES COMPOSITION ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS

1. - Le Conseil est le Conseil des Ministres de l'OUA.
2. - Le Conseil est chargé d'assurer le fonctionnement et le développement de la Communauté.
3. - A cet effet, il est habilité à :
 - a) formuler des recommandations à l'intention de la Conférence sur toute action visant la réalisation des objectifs de la Communauté,
 - b) orienter les activités des organes subordonnés de la Communauté,
 - c) soumettre à la Conférence les projets de programmes d'activités et de budget de la Communauté et lui proposer le montant de la contribution annuelle de chaque Etat membre,
 - d) proposer à la Conférence la nomination du Contrôleur Financier, de l'Agent Comptable et des Vérificateurs Externes,
 - e) établir et adopter son règlement intérieur,
 - f) demander, au besoin, à la Cour de Justice des avis consultatifs sur toute question juridique, et
 - g) remplir toute autre fonction que lui reconnaît le présent Traité et exercer tout pouvoir que lui délègue la Conférence.

ARTICLE 12

SESSIONS

1. - Le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire. L'une des sessions doit précéder la session ordinaire de la Conférence. Il peut être convoqué en session extraordinaire à l'initiative de son Président ou à la demande d'un Etat membre, sous réserve de l'approbation des deux-tiers de ses membres.

2. - La présidence du Conseil est assurée par le Ministre d'un Etat membre, élu par le Conseil après consultations entre ses membres.

ARTICLE 13

REGLEMENTS

1. - Les actes du Conseil sont dénommés règlements.

2. - Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 de l'article 18 du présent Traité, les règlements ont force obligatoire à l'égard des Etats membres, des organes subordonnés et des communautés économiques régionales, après leur approbation par la Conférence. Nonobstant les dispositions qui précèdent, ces règlements, ont d'office force obligatoire en cas de délégation de pouvoirs par la Conférence, conformément aux dispositions du paragraphe 3 (j) de l'article 8 du présent Traité.

3. - Les règlements sont exécutoires de plein droit trente (30) jours après la date de leur signature par le Président du Conseil et sont publiés au Journal Officiel de la Communauté.

4. - Sauf dispositions contraires du présent Traité, les règlements sont adoptés par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux-tiers des Etats membres.

ARTICLE 14

LE PARLEMENT PANAFRICAIN

1. - En vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économiques du Continent, il est créé un Parlement Panafricain.

2. - La composition, les attributions, les pouvoirs et l'organisation du Parlement Panafricain sont définis dans un protocole y afférent.

ARTICLE 15

COMMISSION ECONOMIQUE ET SOCIALE COMPOSITION ET PARTICIPATION

1. - La Commission est la Commission Economique et Sociale de l'OUA.

2. - La Commission comprend les ministres responsables du développement, de la planification et de l'intégration économiques de chacun des Etats membres. Ils peuvent être assistés, au besoin, par d'autres ministres.

3. - Les représentants des communautés économiques régionales participent aux réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires, les modalités et conditions de leur participation sont régies par les protocoles relatifs aux relations de la Communauté avec les organisations sous-régionales et régionales africaines et avec les Etats tiers. Les représentants d'autres organisations peuvent être invités à participer également aux travaux de la Commission, en qualité d'observateurs.

ARTICLE 16

ATTRIBUTIONS

La Commission a pour attributions de :

a) préparer, conformément au Plan d'Action de Lagos et à l'Acte Final de Lagos, les projets de programmes, les politiques et stratégies de coopération et de développement économique et sociale entre les pays africains, d'une part, et entre l'Afrique et la Communauté Internationale, d'autre part, et soumettre des

recommandations appropriées à la Conférence par l'intermédiaire du Conseil,

b) coordonner, harmoniser et superviser les activités économiques, sociales, culturelles, scientifiques et techniques du Secrétariat, des Comités et de tout autre organe subsidiaire et en assurer le suivi,

c) examiner les rapports et recommandations des Comités et les transmettre, accompagnés de ses observations et recommandations, à la Conférence, par l'intermédiaire du Conseil,

d) faire des recommandations à la Conférence, par l'intermédiaire du Conseil, en vue de coordonner et d'harmoniser les activités des différentes communautés économiques régionales,

e) superviser la préparation des négociations internationales, évaluer les résultats de celles-ci et en faire rapport à la Conférence, par l'intermédiaire du Conseil, et

f) remplir toute autre fonction que pourrait lui confier la Conférence ou le Conseil.

ARTICLE 17

SESSIONS

1. - La Commission se réunit au moins une fois l'an en session ordinaire. Elle peut être convoquée en session extraordinaire, de sa propre initiative ou à la demande de la Conférence ou du Conseil.

2. - La session ordinaire de la Commission se tient immédiatement avant la session ordinaire du Conseil précédent celle de la Conférence et au même lieu.

3. - La Commission établit et adopte son règlement intérieur.

ARTICLE 18

COUR DE JUSTICE

CREATION ET COMPETENCE

1. - Il est créé une Cour de Justice de la Communauté.

2. - La Cour de Justice assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité et statue sur les litiges dont elle est saisie en vertu des dispositions du présent Traité.

3. - A cet effet :

a) elle se prononce sur les actions introduites par un Etat membre ou par la Conférence pour violation des dispositions du présent Traité, d'une décision, d'un règlement ou pour incompétence ou abus de pouvoir d'un organe, d'une autre autorité ou d'un Etat membre,

b) A la demande de la Conférence ou du Conseil, elle donne des avis consultatifs sur toute question juridique.

4. - En vertu du présent Traité, la Conférence peut donner compétence à la Cour de Justice pour connaître des litiges autres que ceux visés au paragraphe 3 (a) du présent article.

5. - Dans l'exercice de ses fonctions, la Cour de Justice est indépendante des Etats membres et des autres organes de la Communauté.

ARTICLE 19

ARRETS DE LA COUR

Les arrêts de la Cour de Justice ont force obligatoire à l'égard des Etats membres et des organes de la Communauté.

ARTICLE 20

ORGANISATION

Les statuts, la composition, la procédure et les autres questions concernant la Cour de Justice sont déterminés par la Conférence dans un protocole relatif à ladite cour.

ARTICLE 21
SECRETARIAT GENERAL
COMPOSITION

1. - Le Secrétariat est le Secrétariat Général de l'OUA.
2. - Le Secrétariat est dirigé par un Secrétaire Général assisté par le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Communauté.

ARTICLE 22
ATTRIBUTIONS DU SECRETAIRE GENERAL

1. - Le Secrétaire Général dirige les activités du Secrétariat dont il est le représentant juridique.
2. - A cet effet, il a pour fonctions de :
 - a) veiller à l'exécution des décisions de la Conférence et à l'application des règlements du Conseil,
 - b) promouvoir les programmes de développement et les projets communautaires,
 - c) élaborer les projets de programmes d'activités et de budget de la communauté et au développement harmonieux de la Communauté. A cet effet, le Secrétaire Général peut demander à tout Etat membre de lui fournir toutes les informations nécessaires, et
 - d) présenter un rapport sur les activités de la Communauté à toutes les réunions de la Conférence, du Conseil et de la Commission,
 - e) préparer les réunions de la Conférence, du Conseil, de la Commission et des Comités, et leur fournir les services techniques nécessaires,
 - f) effectuer des études en vue d'atteindre les objectifs de la Communauté et faire des propositions susceptibles de contribuer au fonctionnement et au développement harmonieux de la Communauté. A cet effet, le Secrétaire Général peut demander à tout Etat membre de lui fournir toutes les informations nécessaires, et
 - g) recruter le personnel de la Communauté et nommer aux fonctions autres que celles prévues au paragraphe 3 (f) de l'article 8 du présent Traité.

ARTICLE 23
NOMINATIONS

1. - Le Secrétaire Général et ses Adjoints sont élus par la Conférence, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte de l'OUA et du règlement intérieur de la Conférence.
2. - Le Contrôleur Financier et l'Agent Comptable sont nommés par la Conférence pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une seule fois.
3. - Lors de la nomination du personnel de la Communauté, il sera tenu compte, en plus des conditions de haute intégrité et de compétence, d'une répartition équitable des postes entre les ressortissants de tous les Etats membres.

ARTICLE 24
RAPPORTS ENTRE LE PERSONNEL
DE LA COMMUNAUTE
ET LES ETATS MEMBRES

1. - Dans l'accomplissement de leurs fonctions, le Secrétaire Général et ses Adjoints, le Contrôleur Financier, l'Agent Comptable et le personnel de la Communauté ne sont responsables que devant la Communauté. A cet égard, ils ne peuvent ni solliciter, ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement, d'aucune instance nationale ou internationale extérieure à la Communauté. Ils doivent s'abstenir de toute attitude incompatible avec leur statut de fonctionnaire international.
2. - Chaque Etat membre s'engage à respecter le caractère international des fonctions de Secrétaire Général, de Secrétaire

Général Adjoints, de Contrôleur Financier, d'Agent Comptable et de tout autre fonctionnaire de la Communauté et à ne pas influencer ceux-ci dans l'accomplissement de leurs fonctions.

3. - Les Etats membres s'engagent à coopérer avec le Secrétariat et les autres organes de la Communauté et à les aider dans l'accomplissement des fonctions qui leur sont dévolues en vertu du présent Traité.

ARTICLE 25
COMITES TECHNIQUES SPECIALISES :
CREATION ET COMPOSITION

1. - Sont créés les Comités suivants :
 - a) le Comité chargé des Questions d'Economie Rurale et Agricoles,
 - b) le Comité chargé des Affaires Monétaires et Financières,
 - c) le Comité chargé des Questions Commerciales, Douanières et d'Immigration,
 - d) le Comité chargé de l'Industrie, de la Science et de la Technologie, de l'Energie, des Ressources Naturelles et de l'Environnement,
 - e) le Comité chargé des Transports, des Communications et du Tourisme,
 - f) le Comité chargé de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales, et
 - g) le Comité chargé de l'Education, de la Culture et des Ressources Humaines.
2. - La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les Comités existants ou en créer de nouveaux.
3. - Chaque Comité comprend un représentant de chacun des Etats membres. Les représentants peuvent être assistés par des Conseillers.
4. - Chaque Comité peut, s'il le juge nécessaire, créer, pour l'aider dans l'accomplissement de ses fonctions, de sous-comités dont il détermine la composition.

ARTICLE 26
ATTRIBUTIONS

- Chacun des Comités, dans le cadre de sa compétence, a pour mandat de :
- a) préparer des projets et programmes communautaires et les soumettre à la Commission,
 - b) assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des décisions prises par les organes de la Communauté,
 - c) assurer la coordination et l'harmonisation des projets et programmes communautaires,
 - d) présenter des rapports et des recommandations à la Commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la Commission, sur l'exécution des dispositions du présent Traité, et
 - e) s'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée, en application des dispositions du présent Traité.

ARTICLE 27
REUNIONS

Sous réserve des directives qui peuvent être données par la Commission, chaque Comité se réunit aussi souvent que nécessaire et établit son règlement intérieur qu'il soumet à la Commission pour approbation.

CHAPITRE IV
COMMUNAUTES ECONOMIQUES REGIONALES
ARTICLE 28
RENFORCEMENT DES COMMUNAUTES
ECONOMIQUES REGIONALES

1. - Au cours de la première étape, les Etats membres s'engagent à renforcer les communautés économiques régionales

existantes et à en créer là où il n'en existe pas, en vue de la mise en place progressive de la Communauté.

2. - Les Etats membres s'engagent en outre à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de promouvoir progressivement une coopération de plus en plus étroite entre lesdites communautés, notamment en coordonnant et en harmonisant leurs activités dans tous les secteurs ou domaines en vue de réaliser les objectifs de la Communauté.

CHAPITRE V UNION DOUANIERE ET LIBERALISATION DES ECHANGES

ARTICLE 29 UNION DOUANIERE

Les Etats membres de chaque communauté économique régionale conviennent d'établir progressivement entre eux, au cours de la période transitoire prévue à l'article 6 du présent Traité, une union douanière qui comporte :

a) l'élimination, entre les Etats membres de chaque communauté économique régionale, des droits de douane, des contingentements, restrictions ou prohibitions ainsi que des obstacles d'ordre administratif au commerce et toute autre barrière on tarifaire,

b) l'adoption par les Etats membres d'un tarif douanier extérieur commun.

ARTICLE 30 ELIMINATION DES DROITS DE DOUANE ENTRE LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES ECONOMIQUES REGIONALES

1. - Au cours de la deuxième étape, les Etats membres de chaque communauté économique régionale s'abstiennent de créer entre eux de nouveaux droits de douane et d'augmenter ceux qu'ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles.

2. - Au cours de la troisième étape, les Etats membres réduisent progressivement et éliminent définitivement entre eux, au niveau de chaque communauté économique régionale, les droits de douane, selon un programme et des modalités qui sont fixés par chacune de ces communautés.

3. - Au cours de chaque étape, la Conférence, sur recommandation du Conseil, prend les mesures nécessaires en vue de coordonner et d'harmoniser les activités des communautés économiques régionales relatives à l'élimination des droits de douane.

ARTICLE 31 ELIMINATION DES OBSTACLES NON-TARIFAIRES AU COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE

1. - Au niveau de chaque communauté économique régionale, et sous réserve des dispositions du présent Traité, chaque Etat membre, dès l'entrée en vigueur du présent Traité, s'engage à assouplir progressivement et à éliminer définitivement, au plus tard à la fin de la troisième étape et conformément au paragraphe 2 du présent article, les contingentements, restrictions ou prohibitions et toute autre barrière non-tarifaire, qui s'appliquent aux exportations de marchandises originaires des autres Etats membres vers ledit Etat membre. Chaque Etat membre s'engage, sous réserve des dispositions ou des autorisations du présent Traité, à s'abstenir par la suite d'imposer d'autres restrictions ou prohibitions sur lesdites marchandises.

2. - Sous réserve des dispositions du présent Traité, chaque communauté économique régionale adopte un programme tendant à l'assouplissement progressif et à l'élimination, en définitive, au plus tard à la fin de la troisième étape, de tous les contingentements, restrictions ou prohibitions et toute autre barrière non-tarifaire qui

s'appliquent dans un Etat membre à l'importation de marchandises originaires des autres Etats membres, étant entendu que chaque communauté économique régionale peut décider que tous les contingentements, restrictions ou prohibitions soient assouplis plus rapidement ou éliminés plus tôt que ne le prévoient les dispositions du présent paragraphe.

3. - Les dispositions régissant les restrictions, prohibitions, contingentements, dumping, subvention et pratiques discriminatoires font l'objet d'un Protocole relatif aux Barrières Non-tarifaires.

ARTICLE 32 ETABLISSEMENT D'UN TARIF DOUANIER EXTERIEUR COMMUN

1. - Au cours de la troisième étape, les Etats membres, au niveau de chaque communauté économique régionale, conviennent de l'établissement progressif d'un tarif douanier extérieur commun applicable aux marchandises provenant d'Etats tiers et importées dans les Etats membres.

2. - Au cours de la quatrième étape, les communautés économiques régionales suppriment, conformément à un programme établi par lesdites communautés, les différences qui existent entre leurs tarifs douaniers extérieurs respectifs.

3. - Au cours de cette quatrième étape, le Conseil se propose à la Conférence l'adoption, au niveau de la Communauté, d'une nomenclature douanière et statistique commune à tous les Etats membres.

ARTICLE 33 REGIME DES ECHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRES

1. - A la fin de la troisième étape, aucun Etat membre, au niveau de chaque communauté économique régionale, ne prélèvera de droits de douane sur les marchandises originaires d'un Etat membre et importées dans un autre Etat membre. Il en est de même des marchandises en provenance des Etats tiers, qui se trouvent en libre pratique dans les Etats membres et importées d'un Etat membre dans un autre Etat membre.

2. - La définition de la notion de produits originaires des Etats membres et les règles relatives aux marchandises provenant des Etats tiers et qui sont en libre pratique, font l'objet d'un Protocole relatif aux Règles d'Origine.

3. - Sont considérés comme étant en libre pratique dans un Etat membre les marchandises en provenance des Etats tiers, pour lesquelles a) les formalités d'importation ont été accomplies, b) les droits de douane perçus dans cet Etat membre, et c) qui n'ont pas bénéficié d'une exemption partielle ou totale des droits de douane.

4. - Les Etats membres s'engagent à s'abstenir d'adopter des textes législatifs qui comportent une discrimination directe ou indirecte des produits identiques ou similaires provenant d'un autre Etat membre.

ARTICLE 34 IMPOSITION INTERIEURE

1. - Au cours de la troisième étape, les Etats membres s'engagent à ne pas appliquer directement ou indirectement aux marchandises originaires des Etats membres et importées dans tout Etat membre une imposition intérieure supérieure à celle qui frappe des produits nationaux similaires.

2. - Les Etats membres, au niveau de chaque communauté économique régionale, éliminent progressivement toute imposition intérieure destinée à la protection des produits nationaux. Au cas où, en raison des obligations découlant d'un accord antérieur conclu par un Etat membre, celui-ci se trouve dans l'impossibilité de se conformer aux dispositions du présent article, ledit Etat membre notifie ce fait au Conseil et s'engage à ne pas proroger ni renouveler cet accord à son expiration.

ARTICLE 35
EXCEPTIONS ET CLAUSES DE SAUVEGARDE

1. - Nonobstant les dispositions des articles 30 et 31 du présent Traité, tout Etat membre, après avoir notifié son intention au Secrétariat qui en informe les Etats membres, peut imposer ou continuer à imposer des restrictions ou des prohibitions qui concernent :

- a) l'application des lois et des règlements de sécurité,
- b) la réglementation relative aux armes, aux munitions, aux autres matériels et équipements militaires,
- c) la protection de la santé ou de la vie des hommes, des animaux et des plantes ou la protection de la moralité publique,
- d) l'exportation de métaux stratégiques et pierres précieuses,
- e) la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique ou archéologique, ou la protection de la propriété industrielle, commerciale et intellectuelle,
- f) la réglementation relative aux déchets dangereux, aux matières nucléaires, aux produits radio-actifs ou tout autre matériel utilisé dans la mise au point ou l'exploitation de l'énergie nucléaire,
- g) la protection des industries naissantes,
- h) la réglementation des produits stratégiques, et
- i) les marchandises importées d'un Etat tiers et pour lesquelles un Etat membre applique une prohibition totale afférente au pays d'origine.

2. - Les prohibitions ou restrictions visées au paragraphe 1 du présent article, ne doivent en aucun cas constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres.

3. - Lorsqu'un Etat membre connaît des difficultés de balance des paiements dues à l'application des dispositions du présent chapitre, il peut être autorisé par les organes compétents de la Communauté, à condition qu'il ait pris toutes les mesures raisonnables pour surmonter ces difficultés, à imposer des restrictions quantitatives ou équivalentes ou des prohibitions sur les marchandises originaires des autres Etats membres, mais dans le seul but de surmonter lesdites difficultés pendant une période qui sera déterminée également par les organes compétents de la Communauté.

4. - En vue de protéger une industrie naissante ou stratégique, un Etat membre peut être autorisé par les organes compétents de la Communauté, sous réserve d'avoir pris toutes les mesures raisonnables conséquentes, à imposer des restrictions quantitatives ou équivalentes ou des prohibitions sur des marchandises similaires originaires des autres Etats membres, dans le seul but de protéger cette industrie pendant une période donnée qui sera déterminée également par les organes compétents de la Communauté.

5. - Lorsque les importations d'un produit particulier par un Etat membre en provenance d'un autre Etat membre augmentent d'une manière telle qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave à l'économie de l'Etat importateur, celui-ci peut être autorisé par les organes compétents de la Communauté à appliquer des mesures de sauvegarde pour une période donnée.

6. - Le Conseil suit régulièrement l'application des restrictions quantitatives ou équivalentes ou des prohibitions imposées aux termes des paragraphes 1, 3 et 4 du présent article et prend les mesures appropriées. Il fait annuellement un rapport à la Conférence sur ces questions.

ARTICLE 36
DUMPING

1. - Les Etats membres s'engagent à interdire la pratique du "dumping" au sein de la Communauté.

2. - Aux fins du présent article "dumping" signifie le transfert de biens originaires d'un Etat membre dans un autre Etat membre pour y être vendus :

a) à un prix inférieur au prix pratiqué pour des marchandises similaires dans l'Etat membre d'où proviennent ces marchandises, compte étant dûment tenu des différences de conditions de vente, de taxation, de frais de transport et de tout autre facteur influant sur la comparaison des prix, et

b) dans les conditions susceptibles de porter atteinte à la production de marchandises similaires dans cet Etat membre.

ARTICLE 37
*TRAITEMENT DE LA NATION
LA PLUS FAVORISEE*

1. - Les Etats membres s'accordent mutuellement, en ce qui concerne le commerce intra-communautaire, le traitement de la nation la plus favorisée. En aucun cas, les concessions tarifaires consenties à un Etat tiers, ayant conclu un accord avec un Etat membre, ne peuvent être plus favorables que celles qui sont appliquées en vertu du présent Traité.

2. - Le texte des accords visés au paragraphe 1 du présent article est communiqué par les Etats membres qui y sont parties à tous les autres Etats membres pour information, par l'intermédiaire du Secrétaire Général.

3. - Aucun accord conclu entre un Etat membre et un Etat tiers, et prévoyant l'octroi de concessions tarifaires, ne peut être incompatible avec les obligations découlant du présent Traité.

ARTICLE 38
*REEXPORTATION DE MARCHANDISES
ET FACILITES DE TRANSIT
INTRA-COMMUNAUTAIRES*

1. - Au cours de la troisième étape, les Etats membres s'engagent à faciliter la réexportation des marchandises entre eux conformément aux dispositions du Protocole relatif à la Réexportation des Marchandises.

2. - Les Etats membres s'accordent mutuellement la liberté de transit sur leur territoire pour les marchandises à destination ou en provenance d'un autre Etat membre, conformément aux dispositions du Protocole relatif au Transit, aux Facilités de Transit ainsi qu'aux Accords intercommunautaires à conclure.

ARTICLE 39
COOPERATION ET ADMINISTRATION DOUANIERES

Les Etats membres, conformément aux dispositions du Protocole relatif à la Coopération Douanière, prennent toute mesure utile pour harmoniser et normaliser leur réglementation et leurs formalités douanières de façon à permettre l'application efficace des dispositions du présent chapitre et à faciliter le mouvement des marchandises et des services à travers leurs frontières.

ARTICLE 40
FORMALITES ET DOCUMENTS COMMERCIAUX

En vue de faciliter les échanges de marchandises et de services au sein de la Communauté, les Etats membres conviennent de simplifier et d'harmoniser leurs formalités et leurs documents commerciaux conformément aux dispositions du Protocole relatif à la Simplification et à l'Harmonisation des Formalités et des Documents Commerciaux.

ARTICLE 41
*DETOURNEMENT DE TRAFIC RESULTANT
D'ACCORD DE TROC OU D'ECHANGES
PAR COMPENSATION*

1. - Si, à la suite d'un accord de troc ou d'échanges par compensation portant sur une catégorie donnée de biens, conclu entre un Etat membre ou une personne relevant dudit Etat, d'une part, et un Etat tiers ou une personne relevant de ce dernier Etat, d'autre part, il se produit un important détournement de trafic au

profit des biens importés en vertu dudit accord et au préjudice des biens de même catégorie importés d'un Etat membre et qui y sont manufacturés, l'Etat membre qui importe lesdits biens prend des mesures efficaces pour remédier à ce détournement.

2. - Afin de déterminer si un détournement de trafic a eu lieu à l'égard d'une catégorie donnée de biens au sens du présent article, il est tenu compte de toutes les statistiques commerciales pertinentes et autres données disponibles sur ladite catégorie de biens, pour la période de six (6) mois précédant une plainte d'un Etat membre concerné, relative à un détournement de trafic, ainsi que la moyenne de deux périodes comparables de six (6) mois au cours des vingt-quatre (24) mois qui ont précédé la première importation de marchandises en vertu de l'accord de troc ou d'échanges par compensation.

3. - Le Secrétaire Général saisit le Conseil de la question, pour examen et soumission à la Conférence pour décision.

ARTICLE 42

PROMOTION DES ECHANGES COMMERCIAUX

1. - Afin d'atteindre les objectifs de la Communauté énoncés à l'alinéa 2 (m) de l'article 4 du présent Traité, les Etats membres s'engagent à promouvoir les activités énumérées ci-dessous dans les domaines suivants :

(a) échanges intra-communautaires :

i) promouvoir l'utilisation des matières premières, des biens intermédiaires et des facteurs de production ainsi que des produits finis en provenance de la Communauté,

ii) adopter la "Foire Commerciale Panafricaine de l'OUA" comme instrument de la communauté pour la promotion des échanges commerciaux,

iii) participer aux foires organisées périodiquement sous les auspices de la Foire Commerciale Panafricaine de l'OUA, aux foires commerciales sectorielles, aux foires commerciales régionales ainsi qu'aux autres activités visant à promouvoir les échanges commerciaux au sein de la Communauté,

iv) mettre en place un réseau intra-communautaire d'informations commerciales reliant les systèmes d'informations commerciales informatisés des communautés économiques régionales actuelles et futures à ceux des Etats membres de la Communauté, et

v) étudier les tendances de l'offre et de la demande dans les Etats membres et diffuser les résultats de cette étude au sein de la Communauté et ce, avec l'assistance du Secrétariat,

(b) échanges sud-sud :

i) promouvoir la diversification des marchés africains et la commercialisation des produits de la Communauté,

ii) participer aux foires commerciales extra-communautaires, particulièrement dans le cadre de la coopération Sud-Sud, et

iii) participer aux échanges commerciaux extra-communautaires et aux fora d'investisseurs,

(c) échanges nord-sud :

i) favoriser de meilleurs termes de l'échange pour les produits de base africains et améliorer l'accès des marchés pour les produits de la Communauté,

ii) participer en tant que groupe à des négociations internationales organisées dans le cadre du GATT, de la CNUCED ou de toute autre instance de négociation commerciale.

2. - Les modalités relatives à l'organisation des activités de promotion commerciale de la Communauté ainsi qu'à son système d'informations commerciales sont régis par un Protocole relatif à la Promotion Commerciale.

CHAPITRE VI

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DROITS DE RESIDENCE ET D'ETABLISSEMENT

ARTICLE 43

DISPOSITIONS GENERALES

1. - Les Etats membres s'engagent à prendre, individuellement, aux plans bilatéral ou régional, les mesures nécessaires à la réalisation progressive de la libre circulation des personnes et à assurer la jouissance des droits de résidence et d'établissement par leurs ressortissants à l'intérieur de la Communauté.

2. - Les Etats membres conviennent de conclure, à cet effet, un Protocole relatif à la Libre Circulation des Personnes, aux Droits de Résidence et d'Etablissement.

CHAPITRE VII

MONNAIE, FINANCES ET PAIEMENTS

ARTICLE 44

POLITIQUES EN MATIERES MONETAIRE FINANCIERE ET DES PAIEMENTS

1. - Conformément aux dispositions des protocoles pertinents, les Etats membres conviennent d'harmoniser, selon un calendrier à fixer par la Conférence, leurs politiques dans les domaines monétaires, financier et des paiements, en vue de favoriser les échanges intra-communautaires des biens et des services, de promouvoir la réalisation des objectifs de la Communauté et de renforcer la coopération monétaire et financière entre eux.

2. - A ces fins, les Etats membres s'engagent à :

a) utiliser leur monnaie nationale pour le règlement des transactions commerciales et financières entre eux, en vue de réduire le recours aux devises dans ces transactions,

b) créer des mécanismes appropriés pour la mise en place de systèmes multilatéraux de paiements,

c) se consulter régulièrement sur les questions monétaires et financières,

d) favoriser la mise en place d'un marché financier aux niveaux national, sous-régional et régional, par la création coordonnée de bourses de valeurs mobilières et par l'harmonisation des textes juridiques régissant celles qui existent, en vue de renforcer leur efficacité,

e) coopérer d'une manière efficace dans les domaines des assurances et des banques,

f) promouvoir la libération en matière de paiements ainsi que l'élimination des restrictions éventuelles de paiements entre eux et faciliter l'intégration de tous les arrangements de compensation et de paiements existant entre les différentes régions en une union africaine de compensation et de paiements, et

g) créer une union monétaire africaine par l'harmonisation des zones monétaires.

ARTICLE 45

CIRCULATION DES CAPITAUX

1. - Les Etats membres assurent la libre circulation des capitaux à l'intérieur de la communauté en éliminant les restrictions au transfert des capitaux entre eux, selon un calendrier à arrêter par le Conseil.

2. - Les Capitaux visés au paragraphe 1 du présent article sont ceux qui appartiennent soit aux Etats membres, soit aux personnes relevant de ces derniers.

3. - La Conférence, tenant compte des objectifs de développement contenus dans les plans nationaux, régionaux et continentaux et, sur recommandation de la Commission et après approbation du Conseil, détermine les conditions de circulation au sein de la Communauté des capitaux autres que ceux visés au paragraphe 2 du présent article.

4. - Afin de réglementer la circulation des capitaux entre les Etats membres et les Etats tiers, la Conférence, sur recommandation de la Commission et après approbation du Conseil, prend des mesures tendant à la coordination progressive des politiques nationales et régionales en matière de change.

CHAPITRE VIII ALIMENTATION ET AGRICULTURE

ARTICLE 46 DEVELOPPEMENT AGRICOLE

1. - Les Etats membres conviennent de coopérer en vue de développer l'agriculture, la sylviculture, l'élevage et la pêche, dans le but d'assurer :

- a) la sécurité alimentaire,
- b) l'accroissement de la production et de la productivité de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et des ressources forestières ainsi que l'amélioration des conditions de travail et la création d'emplois dans les zones rurales,
- c) la valorisation des productions agricoles par la transformation sur place des produits d'origines végétale et animale, et
- d) la protection du cours des produits d'exportation sur le marché international par la création d'une bourse africaine des produits de base.

2. - A cet effet, et en vue de promouvoir l'intégration des structures de production, les Etats membres s'engagent à coopérer dans les domaines suivants :

- a) la production des intrants agricoles : engrais, pesticides, semences sélectionnées, machines et équipements agricoles et produits vétérinaires,
- b) la mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres,
- c) le développement et la protection des ressources marines et halieutiques,
- d) la protection des espèces végétales et animales,
- e) l'harmonisation des stratégies et des politiques de développement agricole aux niveaux régional et communautaire, en ce qui concerne particulièrement la production et la commercialisation des produits agricoles essentiels et des intrants, et
- f) l'harmonisation des politiques de sécurité alimentaire en vue de garantir,
 - i) la réduction des pertes dans la production alimentaire,
 - ii) le renforcement des institutions existantes en matière de gestion des calamités naturelles et de lutte contre les fléaux et les maladies agricoles,
 - iii) la conclusion d'accords aux niveaux régional et continental en matière de sécurité alimentaire,
 - iv) la fourniture d'assistance alimentaire aux Etats membres en cas de pénurie grave; et
 - v) la protection des marchés régionaux et continentaux essentiellement au profit des produits agricoles africains.

ARTICLE 47 PROTOCOLE RELATIF A L'ALIMENTATION ET A L'AGRICULTURE

Aux fins du présent chapitre, les Etats membres s'engagent à coopérer conformément aux dispositions du protocole relatif à l'alimentation et à l'agriculture.

CHAPITRE IX INDUSTRIE, SCIENCE, TECHNOLOGIE, ENERGIE, RESSOURCES NATURELLE ET ENVIRONNEMENT

ARTICLE 48 INDUSTRIE

1. - En vue de la promotion de leur développement industriel et de l'intégration de leurs économies, les Etats membres conviennent

d'harmoniser leurs politiques d'industrialisation au sein de la communauté.

2. - A cet effet, ils s'engagent à :

a) renforcer la base industrielle de la communauté en vue de moderniser les secteurs prioritaires et de favoriser la réalisation d'un développement auto-entretenu et auto-suffisant;

b) promouvoir des projets industriels conjoints aux niveaux régional et communautaire ainsi que la création d'entreprises multinationales qui sont susceptibles de contribuer au développement de l'agriculture, des transports et communications, des ressources naturelles et de l'énergie.

ARTICLE 49 DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

1. - Afin de créer une base solide pour l'industrialisation et de promouvoir l'autonomie collective, les Etats membres s'engagent à :

a) assurer le développement des industries de base suivantes qui sont essentielles pour l'autonomie collective et la modernisation des secteurs économiques prioritaires :

- i) industries alimentaires et agro-industries;
- ii) industries du bâtiment et de la construction;
- iii) industries métallurgiques;
- iv) industries mécaniques;
- v) industries électriques et électroniques;
- vi) industries chimiques et pétrochimiques;
- vii) industries forestières;
- viii) industries énergétiques;
- ix) industries textiles et industries de cuir
- x) industries des transports et communications, et
- xi) industries biotechnologiques.

b) assurer le développement des petites industries en vue de promouvoir la création d'emplois dans les Etats membres;

c) promouvoir les industries intermédiaires qui ont des liens importants avec l'économie, en vue d'accroître les composantes locales du rendement industriel au sein de la communauté;

d) élaborer des plans directeurs aux niveaux régional et communautaire pour la création d'industries multinationales africaines, en l'occurrence celles dont le coût de réalisation et le volume de production dépassent les seules capacités nationales de financement et d'absorption;

e) renforcer et créer, là où il n'en existe pas, des institutions spécialisées pour le financement de projets industriels multinationaux;

f) faciliter la mise en place d'entreprises multinationales africaines en encourageant et en soutenant financièrement et techniquement les entrepreneurs africains;

g) stimuler le commerce et la consommation des produits industriels stratégiques manufacturés dans les Etats membres;

h) promouvoir la coopération technique et les échanges d'expériences dans le domaine de la technologie industrielle et entreprendre des programmes de formation technique dans les Etats membres;

i) renforcer les institutions multinationales existantes, notamment le Centre Régional Africain de Conception et de Fabrication Industrielles et le Fonds Africain de Développement Industriel;

j) établir une base de données et d'informations statistiques au service du développement industriel aux niveaux régional et continental;

k) promouvoir la coopération Sud-Sud et Nord-Sud pour la réalisation des objectifs d'industrialisation en Afrique;

l) promouvoir une spécialisation industrielle en tenant compte de la disponibilité de ressources aux niveaux national et régional en vue d'accroître la complémentarité entre les économies africaines et d'élargir la base des échanges intra-communautaires; et

m) adopter des normes communes et des systèmes de contrôle de qualité adéquats qui sont d'une importance capitale pour la coopération et l'intégration industrielles.

ARTICLE 50

PROTOCOLE RELATIF A L'INDUSTRIE

Aux fins des articles 48 et 49 du présent traité, les Etats membres conviennent de coopérer conformément aux dispositions du Protocole relatif à l'Industrie.

ARTICLE 51

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

1 - Les Etats membres conviennent de :

a) renforcer les capacités scientifiques et technologiques susceptibles de réaliser la transformation socio-économique nécessaire à l'amélioration de la qualité de vie de leurs populations, particulièrement celles des zones rurales;

b) assurer une application appropriée de la science et de la technologie au développement de l'agriculture, des transports et des communications, de l'industrie, de la santé et de l'hygiène, de l'énergie, de l'éducation et des ressources humaines ainsi qu'à la préservation de l'environnement;

c) réduire leur dépendance et promouvoir leur autonomie individuelle et collective dans le domaine de la technologie;

d) coopérer en matières de développement, d'acquisition et de dissémination de technologies appropriées; et

e) renforcer les institutions de recherche scientifique existantes et en créer d'autres là où il n'existe pas.

2 - Dans le cadre de cette coopération, les Etats membres s'engagent à :

a) harmoniser au niveau communautaire leurs politiques nationales relatives à la recherche scientifique et technologique et les intégrer à leurs plans nationaux de développement économique et social;

c) harmoniser d'une part, leurs plans nationaux de développement technologique en mettant un accent particulier sur la technologie autochtone et d'autre part, leurs réglementations en matières de propriété industrielle et de transfert de technologie;

b) coordonner leurs programmes dans les domaines de la recherche appliquée, de la recherche-développement et des services scientifiques et technologiques;

d) coordonner leurs positions sur les questions scientifiques et techniques faisant l'objet de négociations internationales;

e) procéder à un échange d'informations et de documentation et à la création de réseaux et de banques de données communautaires;

f) élaborer des programmes communs de formation de cadres scientifiques et techniques, y compris la formation et perfectionnement de la main-d'œuvre qualifiée;

g) promouvoir les échanges de chercheurs et de spécialistes entre les Etats membres en vue d'utiliser pleinement les compétences techniques disponibles dans la communauté; et

h) réviser les systèmes éducatifs en vue de mieux adapter les programmes d'enseignement et de formation scientifiques et techniques aux besoins de développement spécifiques à l'environnement africain.

ARTICLE 52

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Les Etats membres s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes communs de recherche scientifique et de développement technologique.

ARTICLE 53

PROTOCOLE RELATIF A LA SCIENCE ET A LA TECHNOLOGIE

Aux fins des articles 51 et 52 du présent traité, les Etats membres conviennent de coopérer conformément aux dispositions du Protocole relatif à la Science et à la Technologie.

ARTICLE 54

ENERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

1 - Les Etats membres conviennent de coordonner et d'harmoniser leurs politiques et programmes dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles.

2 - A cet effet, ils s'engagent à :

a) mettre effectivement en valeur les ressources naturelles et énergétiques du Continent;

b) mettre en œuvre des mécanismes de coopération appropriés en vue de garantir leur approvisionnement régulier en hydrocarbures;

c) promouvoir le développement des énergies nouvelles et renouvelables dans le cadre de la politique de diversification des sources d'énergie;

d) harmoniser leurs plans nationaux de développement énergétique;

e) concevoir une politique énergétique commune, particulièrement en matière de recherche, d'exploitation, de production et de distribution;

f) créer un mécanisme de concertation et de coordination permettant de résoudre en commun les problèmes que pose le développement énergétique au sein de la Communauté, notamment ceux relatifs au transport de l'énergie, à l'insuffisance de cadres et techniciens qualifiés ainsi qu'à la pénurie de moyens financiers pour la réalisation de leurs projets énergétiques; et

g) promouvoir la formation continue de la main-d'œuvre qualifiée.

ARTICLE 55

ENERGIE

1 - Les Etats membres conviennent de développer leur coopération dans les domaines suivants :

a) les ressources minières et hydrauliques;

b) l'énergie nucléaire;

c) les énergies nouvelles et renouvelables.

2 - Ils conviennent en outre de procéder à :

a) une meilleure exploration et évaluation de leurs potentialités en ressources naturelles;

b) la réduction progressive de leur dépendance vis-à-vis des sociétés transnationales dans la mise en valeur de ces ressources notamment, en maîtrisant les techniques d'exploitation; et

c) l'amélioration des méthodes de fixation des prix et de commercialisation des matières premières.

ARTICLE 56
RESSOURCES NATURELLES

Afin de promouvoir la coopération dans les domaines des ressources naturelles et énergétiques, les Etats membres s'engagent à :

- a) échanger des informations relatives à la prospection, à la cartographie, à la production et à la transformation des ressources minières, d'une part, à la prospection, à l'exploitation et à l'utilisation des ressources hydrauliques, d'autre part;
- b) coordonner leurs programmes de développement et d'utilisation des ressources minières et hydrauliques;
- c) promouvoir des relations inter-industrielles verticales et horizontales qui peuvent être créées entre les Etats membres lors de la mise en valeur de ces ressources;
- d) coordonner leurs positions dans toutes les négociations internationales portant sur les matières premières;
- e) développer un système de transfert du savoir-faire et d'échanges de données scientifiques, techniques et économiques entre les Etats membres en matière de télédétection; et
- f) élaborer et mettre en œuvre des programmes communs de formation et de perfectionnement des cadres afin de mettre en valeur les ressources humaines et les capacités technologiques endogènes appropriées, nécessaires à l'exploration, à l'exploitation et à la transformation des ressources minières et hydrauliques.

ARTICLE 57
*PROTOCOLE RELATIF A L'ENERGIE ET AUX
RESSOURCES NATURELLES*

Aux fins des articles 54, 55 et 56 du présent traité, les Etats membres conviennent de coopérer conformément aux dispositions du protocole relatif à l'Energie et aux Ressources Naturelles.

ARTICLE 58
ENVIRONNEMENT

1 - Les Etats membres s'engagent à promouvoir un environnement sain. A cet effet, ils adoptent aux plans national, régional et continental, des politiques, stratégies et programmes et créent des institutions appropriées pour la protection et l'assainissement de l'environnement.

2 - Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour accélérer le processus de réformes et d'innovations conduisant à des politiques et à des programmes de développement qui soient écologiquement rationnels, économiquement durables et socialement acceptables.

ARTICLE 59
LUTTE CONTRE LES DECHETS DANGEREUX

Les Etats membres s'engagent individuellement et collectivement à prendre toutes les mesures pour interdire l'importation et déversement de déchets dangereux sur leurs territoires respectifs. Ils s'engagent en outre à coopérer en matière de mouvements transfrontières et de gestion desdits déchets produits en Afrique.

ARTICLE 60
PROTOCOLE RELATIF A L'ENVIRONNEMENT

Aux fins des articles 58 et 59 du présent Traité, les Etats membres conviennent de coopérer conformément aux dispositions du Protocole relatif à l'Environnement.

CHAPITRE X
TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISME

ARTICLE 61
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

1. - En vue d'assurer un développement harmonieux et intégré du réseau continental des transports et communications, les Etats membres conviennent de :

- a) promouvoir l'intégration des infrastructures dans les domaines des transports et des communications,
- b) coordonner les différents modes de transports en vue d'accroître leur efficacité,
- c) harmoniser progressivement leurs législations et réglementation en matière de transports et de communications,
- d) encourager l'utilisation des ressources matérielles et humaines locales, la normalisation des réseaux et de l'équipement, la recherche en techniques de construction d'infrastructures, du matériel et des équipements adaptés ainsi que leur vulgarisation,
- e) étendre et moderniser les infrastructures de transport et de communication et en assurer l'entretien en mobilisant les ressources techniques et financières nécessaires,
- f) promouvoir la création d'industries régionales pour la production d'équipements de transports et de communications,
- g) organiser, structurer et promouvoir, aux niveaux régional et communautaire les services de transport des personnes et des marchandises.

2. - A cet effet, les Etats membres s'engagent à :

- a) élaborer des programmes coordonnés pour restructurer le secteur du transport routier en vue de l'établissement de liaisons inter-Etats et de la réalisation de grands axes trans-continentaux,
- b) élaborer des plans visant à améliorer, à réorganiser et à normaliser les divers réseaux ferroviaires des Etats membres en vue de leur interconnexion, et construire de nouvelles voies ferrées dans le cadre d'un réseau panafricain,
- c) harmoniser :
 - i) leurs politiques relatives au transport maritime ainsi que celles qui se rapportent aux transports lacustre ou fluvial inter-étatiques,
 - ii) leurs politiques en matière de transport aérien,
 - iii) leurs programmes en matière de formation et de perfectionnement des cadres spécialisés dans les domaines des transports et communications,
- d) moderniser et normaliser leurs équipements de transport et de communications afin d'être reliés entre eux et avec l'extérieur,
- e) promouvoir une meilleure intégration du transport aérien en Afrique et coordonner les horaires de vol; et,
- f) coordonner et harmoniser, aux niveaux régional et communautaire, les politiques de transport en vue d'éliminer les barrières non-physiques de transport des biens, des services et des personnes.

ARTICLE 62
*ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES RELATIVES AUX
TRANSPORTS*

1. - Les Etats membres s'engagent à encourager la création d'entreprises communautaires et multinationales africaines dans les domaines de transports maritime, ferroviaire, routier, aérien et par voies d'eau intérieures.

2. - La notion et le statut juridique d'une entreprise communautaire et multinationale africaine sont définis dans un protocole y afférent.

ARTICLE 63
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

1. - Dans le domaine des postes, les Etats membres s'engagent à :
 - a) mettre en place un réseau panafricain des postes,
 - b) adopter une politique de rationalisation et de maximisation du transport du courrier,
 - c) veiller à ce que les postes aient un statut juridique et un système de gestion efficace ainsi que des ressources adéquates pour assurer des services postaux fiables en vue de satisfaire les besoins des clients, et

d) créer des services commerciaux compétitifs.

2. - Dans le domaine des télécommunications, les Etats membres s'engagent à :

a) développer, moderniser, coordonner et normaliser les réseaux nationaux de télécommunications en vue de permettre une interconnexion fiable entre les Etats membres,

b) mettre en place un réseau panafricain de télécommunications et en assurer l'utilisation et l'entretien, et

c) mettre en place un système panafricain de communication par satellite, en vue d'améliorer les télécommunications notamment en milieu rural.

3. - Les Etats membres s'engagent en outre à assurer, au sein de la Communauté, des services postaux et de télécommunications efficaces et réguliers, et à développer une collaboration étroite entre les administrations des postes et télécommunications.

4. - Afin d'atteindre les objectifs énoncés au présent article, les Etats membres s'engagent à encourager également la création de sociétés privées de services postaux et de télécommunications.

ARTICLE 64

RADIODIFFUSION ET TELEVISION

1. - Les Etats membres s'engagent à :

a) coordonner leurs efforts et mettre en commun leurs ressources pour promouvoir l'échange de programmes de radio et de télévision aux niveaux bilatéral, régional et continental,

b) encourager la création, aux niveaux régional et continental, de centres d'échange de programmes. A cet effet, les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour renforcer les activités et les opérations des centres d'échanges de programmes existants; et

c) utiliser leurs systèmes de radiodiffusion et de télévision pour affermir la coopération ainsi qu'une meilleure compréhension entre leurs peuples et en particulier, promouvoir la réalisation des objectifs de la communauté.

2. Les Etats membres s'engagent également à collecter, à diffuser et à échanger des informations météorologiques au niveau continental, en particulier et en ce qui concerne la mise en place des systèmes d'alerte rapide, en vue de prévenir les catastrophes naturelles et d'assurer la sécurité en matière de navigation aérienne, à l'intérieur du continent et le long des côtes.

ARTICLE 65

TOURISME

1. En vue d'assurer un développement harmonieux et rentable du tourisme en Afrique, les Etats membres s'engagent à :

a) renforcer la coopération intra-africaine en matière de tourisme, notamment par :

i) la promotion du tourisme intra-africain;

ii) l'harmonisation et la coordination des politiques, plan et programmes de développement touristiques; et

iii) la promotion conjointe de produits touristiques représentatifs des valeurs socio-culturelles et naturelles africaines.

b) promouvoir la création d'entreprises touristiques efficaces adoptées aux besoins des populations africaines et attractives pour les touristes étrangers par :

i) l'adoption de mesures incitatives pour des investissements visant la création d'entreprises touristiques africaines performantes;

ii) l'adoption de mesures destinées à la promotion et à la mise en valeur des ressources humaines au service du tourisme en Afrique; et

iii) le renforcement ou la création, au besoin, d'institutions de formation touristique de haut niveau.

2. - Les Etats membres s'engagent également à prendre toutes les mesures nécessaires au développement d'un tourisme africain

qui tienne dûment compte de l'environnement humain et naturel ainsi que du bien-être des populations africaines, et qui contribue effectivement à la réalisation de l'intégration et du développement politiques et socio-économiques du Continent.

ARTICLE 66

PROTOCOLE RELATIF AUX TRANSPORTS AUX COMMUNICATIONS ET AU TOURISME

Aux fins du présent chapitre, les Etats membres conviennent de coopérer conformément aux dispositions du Protocole relatif aux transports, aux Communications et au Tourisme.

CHAPITRE XI

NORMALISATION ET SYSTEMES DE MESURES

ARTICLE 67

POLITIQUE COMMUNE EN MATIERE DE NORMALISATION ET DE SYSTEMES DE MESURES

1. - Les Etats membres conviennent de :

a) adopter une politique commune en matières de normalisation et d'assurance de qualité des produits et services entre les Etats membres;

b) entreprendre toute autre activité connexe en matière de normalisation et adopter des systèmes de mesures susceptibles de promouvoir le commerce, le développement et l'intégration économiques au sein de la Communauté; et

c) renforcer les organisations nationales, régionales et continentales africaines opérant dans ce domaine.

2. - Aux termes des dispositions du présent chapitre, les Etats membres conviennent d'établir des relations de coopération conformément aux dispositions du Protocole relatif à la Normalisation, à l'Assurance de Qualité et aux Systèmes de Mesures.

CHAPITRE XII

EDUCATION, FORMATION ET CULTURE

ARTICLE 68

EDUCATION ET FORMATION

1. - Les Etats membres conviennent de renforcer leur coopération en matières d'éducation et de formation, de coordonner et d'harmoniser leurs politiques dans ce domaine en vue de former des personnes capables de promouvoir les changements nécessaires au progrès social et au développement du Continent.

2. - Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les Etats membres s'engagent à :

a) améliorer l'efficacité des systèmes éducatifs existants, par la promotion de la formation des formateurs et par l'utilisation des méthodes et d'équipements appropriés;

b) coopérer en vue de renforcer les institutions de formation existant aux niveaux régional et communautaire et en créer de nouvelles, en cas de besoin, de préférence par le renforcement des institutions nationales et régionales appropriées existantes;

c) élaborer, coordonner et harmoniser des programmes communs de formation pour mieux les adapter aux besoins de développement afin d'assurer progressivement une auto suffisance en personnel qualifié;

d) promouvoir l'échange systématique d'expériences et d'informations en matières de politique et de planification de l'éducation; et

e) prendre des mesures appropriées en vue d'arrêter l'exode des compétences de la Communauté et d'encourager le retour des cadres supérieurs et de la main-d'œuvre qualifiée dans leur pays d'origine.

ARTICLE 69

CULTURE

Les Etats membres s'engagent à :

- a) promouvoir les objectifs de la Charte Culturelle de l'Afrique;
- b) promouvoir et diffuser les valeurs culturelles africaines;
- c) tout mettre en œuvre pour préserver et récupérer leur patrimoine culturel;
- d) veiller à ce que les politiques de développement reflètent, d'une manière adéquate, leurs valeurs socio-culturelles afin de consolider leur identité culturelle;
- e) échanger leurs programmes culturels et leurs expériences, notamment dans les domaines de l'art, de la littérature, des loisirs et des sports; et
- f) promouvoir et développer des programmes et des activités sportifs à tous les niveaux, en tant que facteurs d'intégration.

ARTICLE 70

PROTOCOLE RELATIF A L'EDUCATION

A LA FORMATION ET A LA CULTURE

Aux fins du présent chapitre, les Etats membres conviennent de coopérer conformément aux dispositions du Protocole relatif à l'Education, à la Formation et à la Culture.

CHAPITRE XIII

RESSOURCES HUMAINES, AFFAIRES SOCIALES SANTE ET POPULATION

ARTICLE 71

RESSOURCES HUMAINES

1. - Les Etats membres conviennent de coopérer pour développer, planifier et utiliser leurs ressources humaines.
2. - A cet effet, ils s'engagent à :
 - a) adopter et promouvoir une politique commune en matière de planification, de programmation et de formation professionnelle, et d'harmoniser leurs politiques d'emploi et de revenus;
 - b) coordonner les politiques et leurs activités dans les domaines de la formation, de la planification et de l'orientation professionnelle;
 - c) renforcer leurs services d'information et de placement afin de faciliter particulièrement la recherche et le recrutement d'experts africains;
 - d) encourager les organismes de consultation pour la promotion de l'utilisation des experts africains et le développement des services-conseils locaux; et
 - e) adopter des politiques de l'emploi qui permettent la libre circulation des personnes à l'intérieur de la communauté, par le renforcement et la création de bourses de travail en vue de faciliter l'emploi de la main-d'œuvre qualifiée et disponible d'un Etat membre dans d'autres Etats africains souffrant d'une pénurie dans ce domaine.

ARTICLE 72

AFFAIRES SOCIALES

1. - Les Etats membres conviennent d'assurer, dans leurs efforts de développement communautaire, une pleine participation et une utilisation rationnelle de leurs ressources humaines en vue d'enrayer les autres fléaux sociaux du continent.
2. - A cet effet, ils s'engagent à :
 - a) promouvoir les échanges d'expériences et d'informations relatives à l'alphabétisation, à la formation professionnelle et à l'emploi,
 - b) harmoniser progressivement leurs législations du travail et leurs régimes de sécurité sociale en vue d'éliminer la pauvreté et de

promouvoir un développement socio-économique équilibré au sein de la communauté,

c) prendre les mesures requises afin d'assurer la survie et le développement de l'enfant ainsi que la protection de celui-ci contre l'abus, la négligence et l'exploitation,

d) assurer aux personnes handicapées une formation adéquate, susceptible de faciliter leur insertion sociale et de permettre leur participation à la réalisation des objectifs de la communauté,

e) créer les conditions permettant aux jeunes, surtout ceux qui quittent prématurément l'école, de recevoir une formation susceptible de leur assurer des emplois rémunérateurs,

f) adopter, coordonner et harmoniser leurs politiques en vue d'assurer une vie décente aux personnes âgées ; et

g) harmoniser leurs efforts pour enrayer la production et la consommation illégales ainsi que le trafic de narcotiques et de substances psychotropes et élaborer des programmes de sensibilisation et de réhabilitation dans ce domaine.

ARTICLE 73

SANTE

1. - Les Etats membres conviennent de promouvoir et de renforcer leur coopération dans le domaine de la santé.

2. - A cet effet, ils s'engagent à coopérer en vue notamment de développer les soins de santé primaires et de promouvoir la recherche médicale, et plus particulièrement dans les domaines de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée africaines.

ARTICLE 74

POPULATION ET DEVELOPPEMENT

1. - Les Etats membres s'engagent à adopter individuellement et collectivement des politiques et des mécanismes nationaux en matière de population et à prendre les mesures nécessaires en vue d'établir l'équilibre entre la croissance démographique et le développement socio-économique.

2. A cette fin, les Etats membres conviennent de :

a) considérer les questions relatives à la population comme des composantes d'importance capitale dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et programmes nationaux en vue d'assurer un développement socio-économique équilibré et accéléré,

b) élaborer des politiques nationales de population et créer des institutions nationales spécialisées dans les questions de population,

c) entreprendre des activités de sensibilisation des populations, en particulier des groupes-cibles, sur les questions de population ; et

d) collecter, analyser et échanger des informations et des données relatives aux questions de population.

ARTICLE 75

FEMME ET DEVELOPPEMENT

1. - Les Etats membres conviennent d'élaborer, d'harmoniser, de coordonner et de mettre en œuvre des politiques et mécanismes appropriés pour le plein épanouissement de la femme africaine, par l'amélioration de sa situation économique, sociale et culturelle.

2. - A cette fin, ils prennent toutes les mesures nécessaires pour une plus grande intégration de la femme aux activités de développement de la communauté.

ARTICLE 76

PROTOCOLES RELATIFS AUX RESSOURCES HUMAINES ET AUX AFFAIRES SOCIALES AINSI QU'A LA SANTE ET LA POPULATION

Aux fins du présent chapitre, les Etats membres conviennent de coopérer conformément aux dispositions des protocoles relatifs aux

ressources humaines et aux affaires sociales ainsi qu'à la santé et à la population.

CHAPITRE XIV

COOPERATION DANS LES AUTRES DOMAINES

ARTICLE 77

HARMONISATION DES POLITIQUES DANS LES AUTRES DOMAINES

Sous réserve des dispositions du présent traité, les Etats membres s'engagent à se concerter au sein des organes compétents de la communauté en vue d'harmoniser leurs politiques dans les autres domaines pour le fonctionnement et le développement efficaces de la communauté ainsi que pour l'application des dispositions du présent traité.

CHAPITRE XV

DISPOSITIONS SPECIALES EN FAVEUR DE CERTAINS PAYS

ARTICLE 78

DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LE BOTSWANA, LE LESOTHO, LA NAMIBIE ET LE SWAZILAND

1. - Les Etats membres, conscients de la situation exceptionnelle du Botswana, du Lesotho, de la Namibie et du Swaziland au sein de la communauté, et de leur appartenance à l'Union Douanière de l'Afrique Australe, conviennent de les exempter temporairement de l'application pleine et entière de certaines dispositions du présent traité.

2. - A cet effet, les Etats membres s'engagent à adopter un protocole relatif à la situation spéciale du Botswana, du Lesotho, de la Namibie et du Swaziland.

ARTICLE 79

DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX PAYS LES MOINS AVANCES, ENCLAVES, SEMI-ENCLAVES ET INSULAIRES

1. - Les Etats membres, tenant compte des difficultés économiques et sociales que pourraient connaître certains pays membres et particulièrement les pays les moins avancés, enclavés, semi-enclavés et insulaires, conviennent d'accorder, au besoin, à ces pays un traitement spécial en ce qui concerne l'application de certaines dispositions du présent traité et de leur apporter toute autre assistance nécessaire.

2. - Le traitement spécial et l'assistance mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent consister, entre autres, en :

a) des exemptions temporaires de l'application pleine et entière de certaines dispositions du présent traité,

b) une assistance du fonds.

3. - Aux fins du présent articles, les Etats membres conviennent d'adopter un protocole relatif à la situation des pays les moins avancés, eclavés, semi-enclavés et insulaires.

CHAPITRE XVI

FONDS DE SOLIDARITE, DE DEVELOPPEMENT ET DE COMPENSATION DANS LES AUTRES DOMAINES

ARTICLE 80

CREATION

Il est crée un fonds de solidarité, de développement et de compensation de la communauté.

ARTICLE 81

OBJECTIFS ET STATUTS DU FONDS

1. - Les statuts du fonds sont établis par la conférence dans un protocole y afférent.

2. - Les statuts déterminent notamment les objectifs, le capital-actions et les ressources autorisés du fonds, les

contributions des Etats membres et les monnaies dans lesquelles elles sont versées, le fonctionnement, l'organisation, la gestion du fonds, de même que toute autre question connexe.

CHAPITRE XVII

DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 82

BUDGET ORDINAIRE DE LA COMMUNAUTE

1. - Le budget ordinaire annuel de la communauté, qui fait partie intégrante du budget de l'OUA, est préparé par le Secrétaire Général et approuvé par la Conférence, sur recommandation du conseil.

2. - Le budget est alimenté par les contributions des Etats membres, sur la base du barème en vigueur à l'OUA. Sur recommandation du Conseil, la Conférence détermine les conditions dans lesquelles les contributions des Etats membres peuvent être complétées ou remplacées, au besoin, par des ressources propres à la communauté.

ARTICLE 83

BUDGET SPECIAUX

Des budgets spéciaux sont votés, le cas échéant, pour pourvoir aux dépenses extraordinaire de la communauté. La Conférence détermine le montant des contributions des Etats membres auxdits budgets spéciaux.

ARTICLE 84

SANCTIONS RELATIVES AU NON-PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS

1. - Sur décision de la Conférence, un Etat membre de la communauté qui se trouve en retard de paiement de sa contribution aux budgets de celle-ci, ne peut participer au vote ni à la prise de décisions de la communauté si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par cet Etat pour les deux derniers exercices écoulés. Cet Etat cesse aussi de bénéficier d'autres avantages découlant du présent traité ainsi que du droit de parole. il ne peut non plus présenter de candidatures aux postes vacants au sein de la communauté. Il n'est pas éligible aux organes délibérants de la communauté. La conférence peut, si nécessaire, imposer d'autres sanctions à l'encontre de l'Etat qui est en défaut de paiement.

2. - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la Conférence peut suspendre l'application desdites dispositions, sur la base d'un rapport justificatif satisfaisant, établi par l'Etat membre concerné, soumis à elle par l'intermédiaire du Secrétaire Général et spécifiant que le non-paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de cet Etat.

3. - La Conférence détermine les modalités d'application des dispositions du présent article.

ARTICLE 85

REGLEMENT FINANCIER

Le règlement financier de l'OUA régit l'application des dispositions du présent chapitre.

ARTICLE 86

CONSEIL DES VERIFICATEURS EXTERNES

La procédure de sélection et les conditions de nomination, ainsi que les fonctions et les responsabilités des vérificateurs externes sont définies dans le règlement financier.

CHAPITRE XVIII

REGLEMENT DES LITIGES

ARTICLE 87

PROCEDURE DE REGLEMENT DES LITIGES

1. - Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent traité est réglé à l'amiable par accord direct

entre les parties au litige. Si celles-ci ne parviennent pas à régler ledit litige, l'une des parties peut en saisir la Cour de Justice dans un délai de douze mois.

2. - Les arrêts de la Cour de Justice sont définitifs et sans appel.

CHAPITRE XIX

RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES COMMUNAUTES ECONOMIQUES REGIONALES, LES ORGANISATIONS AFRICAINES CONTINENTALES, LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES AFRICAINES ET LES ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS SOCIO-ECONOMIQUES

ARTICLE 88

RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES COMMUNAUTES ECONOMIQUES REGIONALES

1. - La mise en place de la Communauté se fera, principalement, par la coordination, l'harmonisation et l'intégration progressive des activités des communautés économiques régionales.

2. - Les Etats membres s'engagent à promouvoir la coordination et l'harmonisation des activités d'intégration des communautés économiques régionales dont ils sont membres avec les activités de la communauté, étant entendu que la mise en place de celle-ci est l'objectif final vers lequel doivent tendre les activités des communautés économiques régionales existantes et futures.

3. - A cette fin, la Communauté est chargée de coordonner, d'harmoniser et d'évaluer les activités des communautés économiques régionales existantes et futures.

4. - Les Etats membres s'engagent, au sein de leurs communautés économiques régionales respectives, à coordonner et à harmoniser les activités de leurs organisations sous-régionales, en vue de rationaliser le processus d'intégration au niveau de chaque région.

ARTICLE 89

RELATIONS DE LA COMMUNAUTE AVEC LES ORGANISATIONS CONTINENTALES AFRICAINES

La Communauté coopère étroitement avec les organisations continentales africaines, notamment la Banque Africaine de Développement et le Centre Africain d'Etudes Monétaires, en vue de la réalisation des objectifs d'intégration régionale et continentale. Elle peut conclure des accords de coopération avec ces organisations.

ARTICLE 90

RELATIONS DE LA COMMUNAUTE AVEC LES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES AFRICAINES

1. - La Communauté, dans le cadre de la mobilisation des ressources humaines et matérielles de l'Afrique, établit des relations de coopération avec les organisations non-gouvernementales africaines, dans le but d'encourager l'adhésion des populations africaines au processus d'intégration économique et de susciter leur soutien technique, matériel et financier à cet effet.

2. - A cette fin, la Communauté établit un mécanisme de consultation avec ces organisations non-gouvernementales.

ARTICLE 91

RELATIONS DE LA COMMUNAUTE AVEC LES ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS SOCIO-ECONOMIQUES

1. - La Communauté dans le cadre de la mobilisation des différents acteurs de la vie économique et sociale, établit des relations de coopération avec les organisations et associations socio-économiques, principalement celles des producteurs, transporteurs, travailleurs, employeurs, jeunes, femmes, artisans et autres organisations et associations professionnelles, dans le but d'encourager et d'assurer leur adhésion au processus d'intégration de l'Afrique.

2. - A cette fin, la Communauté établit un mécanisme de consultation avec ces organisations et associations socio-économiques.

CHAPITRE XX

RELATIONS DE LA COMMUNAUTE AVEC LES ETATS TIERS ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

ARTICLE 92

ACCORDS DE COOPERATION

1. - La Communauté peut conclure des accords de coopération avec des Etats tiers.

2. - Dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, la Communauté établit des relations de coopération avec le système des Nations Unies, notamment la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique, les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi qu'avec toute autre organisation internationale.

3. - Les accords de coopération, conclus conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, sont préalablement soumis à l'approbation de la Conférence, sur recommandation du Conseil.

CHAPITRE XXI

RELATIONS DES ETATS MEMBRES AVEC LES ETATS TIERS, LES ORGANISATIONS SOUS-REGIONALES ET REGIONALES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

ARTICLE 93

ACCORDS CONCLUS PAR LES ETATS MEMBRES

1. - Les Etats membres peuvent conclure des accords à caractère économique, technique ou culturel avec un ou plusieurs Etats membres, avec des Etats tiers, des organisations sous-régionales ou régionales ou toute autre organisation internationale, à conditions que ces accords ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent traité. Ils communiquent des copies desdits accords au Secrétaire Général qui en informe le Conseil.

2. - Lorsque des accords conclus avant l'entrée en vigueur du présent traité entre des Etats membres ou entre des Etats membres et des Etats tiers, des organisations sous-régionales ou régionales ou toute autre organisation internationale, sont incompatibles avec les dispositions du présent traité, le ou les Etats membres concernés s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour éliminer les incompatibilités constatées. Le cas échéant, les Etats membres se prêtent assistance en vue d'arriver à cette fin et adoptent une attitude commune.

ARTICLE 94

NEGOCIATIONS INTERNATIONALES

1. - En vue de promouvoir et de souvegarder les intérêts de l'Afrique, les Etats membres s'engagent à formuler et à adopter des positions communes au sein de la Communauté sur les questions relatives aux négociations internationales.

2. - A ces fins, la Communauté prépare des études et des rapports devant permettre aux Etats membres de mieux harmoniser leurs positions sur lesdites questions.

ARTICLE 95

PROTOCOLES RELATIFS AUX CHAPITRES XIX, XX ET XXI

Les Etats membres conviennent de conclure des protocoles relatifs aux chapitres XIX, XX et XXI du présent traité.

CHAPITRE XXII

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 96

SIEGE DE LA COMMUNAUTE

Le siège de la Communauté est le même que celui de l'OUA.

ARTICLE 97

LANGUES DE TRAVAIL

Les langues de travail de la Communauté sont les mêmes que celles de l'OUA.

ARTICLE 98
PERSONNALITE JURIDIQUE

1. - La Communauté fait partie intégrante de l'OUA.
2. - Le Secrétaire Général, en sa qualité de représentant juridique de la Communauté, peut, au nom de celle-ci, exercer la capacité de :
 - a) contracter ; et
 - b) ester en justice.
3. - Sous réserve de l'accord préalable du Conseil, le Secrétaire Général peut, au nom de la Communauté, exercer la capacité de :
 - a) acquérir et aliéner les biens meubles
 - b) emprunter ; et
 - c) accepter les dons, les legs et les libéralités.

ARTICLE 99
LE TRAITE ET LES PROTOCOLES

Le présent traité et les protocoles font partie intégrante de la Charte de l'OUA.

ARTICLE 100
SIGNATURE ET RATIFICATION

Le présent Traité ainsi que les protocoles seront signés et ratifiés par les hautes parties contractantes conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l'OUA.

ARTICLE 101
ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Traité entrera en vigueur trente jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres de l'OUA.

ARTICLE 102
ADHESION ET ADMISSION

1. - Tout Etat membre de l'OUA peut notifier au Secrétaire Général son intention d'adhérer au présent Traité.
2. - Le Secrétaire Général, une fois saisi de cette notification, en communique copie à tous les Etats membres. L'admission est décidée à la majorité simple des Etats membres qui transmettent leur vote au Secrétaire Général. Après avoir reçu le nombre de voix requis, le Secrétaire Général communique la décision d'admission à l'Etat intéressé.

ARTICLE 103
AMENDEMENT ET REVISION DU TRAITE

1. - Tout Etat membre peut présenter des propositions d'amendement ou de révision du présent Traité.
2. - Les propositions d'amendement ou de révision adressées au Secrétaire Général qui les communique aux Etats membres trente (30) jours au plus tard après leur réception au siège de la Communauté.
3. - La Conférence, sur avis du conseil, examine ces propositions lors de sa session suivante, dans un délai d'un an, après que les Etats membres en auront reçu notification conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
4. - L'amendement ou la révision sont adoptés par la Conférence, par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux-tiers et soumis à la ratification de tous les Etats membres conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Ils entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification des deux-tiers des Etats membres auprès du Secrétaire Général de l'OUA.

ARTICLE 104
RETRAIT

1. - Tout Etat membre qui désire se retirer de la Communauté notifié par écrit son intention, un an à l'avance, au Secrétaire

Général qui la communique aux Etats membres. A l'expiration de ce délai, ledit Etat cesse d'être membre de la Communauté, à moins que, dans l'intervalle, il n'ait renoncé à son retrait.

2. - Pendant la période d'un an visée au paragraphe 1 du présent article, tout Etat membre désireux de se retirer de la Communauté doit se conformer aux dispositions du présent Traité et reste tenu de s'acquitter de ses obligations aux termes du présent Traité jusqu'au jour de son retrait.

ARTICLE 105
DISSOLUTIONS

La conférence décide de la dissolution de la Communauté et fixe les modalités de répartition de son actif et de son passif.

ARTICLE 106
DEPOSITAIRE DU TRAITE

1. - Le présent Traité, rédigé en quatre textes originaux en langues anglaise, arabe, française et portugaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé auprès du Secrétaire Général de l'OUA qui en communique copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.

Le Secrétaire Général notifie aux Etats membres les dates de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion et fait enregistrer le présent Traité, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi, nous, chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, avons signé le présent Traité.

Fait à Abuja (Nigéria), le 3 juin 1991

MINISTERE DES FINANCES

**Liste des agents à promouvoir au grade
d'inspecteur en chef des services financiers
à la Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes
au titre de l'année 1993**

Monsieur Naceur Mani.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique du 22 septembre 1994 portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire.

Les ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentaires hospitalo-universitaires,

Vu l'arrêté du 20 septembre 1994, portant organisation du concours de recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire,

Arrêtent :

Article premier. - Un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire est ouvert à Monastir, le 12 décembre 1994 et jours suivants conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 20 septembre 1994.

Art. 2. - Ce concours est ouvert dans les spécialités suivantes et le nombre de postes est indiqué ci-après :

- orthodontie : 1 poste
- physiologie : 1 poste

- parodontologie : 1 poste
- pathologie et thérapeutique spéciales : 1 poste
- odontologie conservatrice : 1 poste.

Art. 3. - Pour les besoins du ministère de la défense nationale, ce concours est ouvert dans les spécialités suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

- pathologie et thérapeutique spéciales : 2 postes

Art. 4. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 12 novembre 1994.

Tunis, le 22 septembre 1994.

Le Ministre de l'Education et des Sciences

Ahmed Friaa

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi M'henni

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 22 septembre 1994, portant agrément de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale du textile.

Le ministre des affaires sociales,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 à 43,

Vu l'arrêté du 29 août 1974 portant agrément de la convention collective nationale du textile,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 5 mai 1976 relatif à l'extension du champ d'application professionnel de la convention collective nationale du textile,

Vu l'arrêté du 27 juin 1983 portant agrément de la sentence arbitrale concernant les secteurs de la chaussure, du textile, de la confection et de la bonneterie, rendue le 27 juin 1983,

Vu l'arrêté du 22 mars 1989 portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention signé le 22 février 1989,

Vu l'arrêté du 16 août 1990 portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention signé le 14 juillet 1990,

Vu l'arrêté du 7 septembre 1993 portant agrément de l'avenant n° 4 à cette convention signé le 12 août 1993,

Vu la convention collective nationale du textile signée le 26 juillet 1974 et révisée par les avenants et la sentence arbitrale susvisés :

Vu l'accord de la commission supérieure des négociations prévue dans l'avenant n° 4 à la convention collective nationale du textile annexé à l'arrêté du ministre des affaires sociales du 7 septembre 1993, et ce dans le procès verbal de ladite commission en date du 27 juillet 1994,

Arrête :

Article premier. - L'avenant n° 5 à la convention collective nationale du textile, signé le 12 août 1994 et annexé au présent arrêté est agréé.

Art. 2. - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective susvisée.

Tunis, le 22 septembre 1994.

Le Ministre des Affaires Sociales

Mohamed Fadhel Khalil

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

Avenant n° 5 à la convention collective nationale du textile.

Entre les soussignés :

- l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA),

- la chambre syndicale de filature,

- la chambre syndicale de tissage,

- la chambre syndicale de finissage,

d'une part,

- l'union générale tunisienne du travail (UGTT),

- la fédération générale du textile, de l'habillement et de la chaussure,

d'autre part,

Vu la convention collective nationale du textile signée le 26 juillet 1974, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 29 août 1974 et publiée au JORT n° 76 des 10 et 12 décembre 1974,

Vu l'arrêté du 5 mai 1976, relatif à l'extension du champ d'application professionnel de la convention collective nationale du textile,

Vu la sentence arbitrale du 27 juin 1983, concernant les secteurs de la chaussure, du textile, de la confection et de la bonneterie agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 27 juin 1983 et publiée au JORT n° 57 des 30 août et 2 septembre 1983,

Vu l'avenant n° 2 à cette convention signé le 22 février 1989, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 22 mars 1989 et publié au JORT n° 21 du 24 mars 1989,

Vu l'avenant n° 3 à cette convention signé le 14 juillet 1990, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 16 août 1990 et publié au JORT n° 54 des 21 et 24 août 1990,

Vu l'avenant n° 4 à cette convention signé le 12 août 1993, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 7 septembre 1993 et publié au JORT n° 70 du 17 septembre 1993,

Vu l'avis de la commission supérieure des négociations tenue le 27 juillet 1994,

Il a été convenu ce qui suit :

Article unique. - L'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 telle que majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982, est intégrée à compter du 1er mai 1994 dans les salaires de base fixés par les grilles des salaires n° 3, 4, 5 et 6 annexées à l'avenant n° 4 susvisé.

Ces grilles sont en conséquence abrogées et remplacées par les grilles annexées au présent avenant.

Tunis, le 12 août 1994.

Pour les Organisations Syndicales
des Travailleurs

Le Secrétaire Général de l'Union
Générale Tunisienne du Travail

Signé **Ismail Sahbani**

Pour les Organisations Syndicales
des Employeurs

Le président de l'Union Tunisienne
de l'Industrie, du Commerce

et de l'Artisanat

Signé **Hédi Jilani**

Le Secrétaire Général de la Fédération
Générale du Textile, de l'Habillement
et de la Chaussure

Signé **Moncef Aguir**

Le président de la Chambre
de Filature

Signé **Chekib Nouira**

Le président de la Chambre Syndicale de Tissage

Signé **Abdelaziz Cheikh Rouhou**

Le président de la Chambre Syndicale de Finissage

Signé **El Hechemi El Kooli**

CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DU TEXTILE

GRILLE DES SALAIRES N° 3
PERSONNEL PAYE A L'HEURE
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1994

ECHELON	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANCIENNETE	COMPTEN	ANNEES ANCE	2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29
	ACTUE	EXIST DE STAGE															
CATEGORIE	Sous																
I	749	784	786	788	789	791	792	794	796	798	800	802	803	805	808	815	821
II	816	818	820	821	823	825	827	829	831	834	836	841	848	855	862	869	876
III	1	841	843	845	848	851	856	861	867	874	882	890	898	905	913	920	928
	2	861	863	866	868	871	873	883	892	900	907	916	924	932	941	949	957
IV	3	877	880	883	885	885	904	913	921	930	939	948	955	964	985	1000	1008
	1	931	941	952	963	974	984	1007	1016	1025	1035	1044	1053	1061	1081	1089	1097
2	1005	1016	1039	1049	1058	1068	1078	1088	1098	1109	1119	1128	1138	1148	1157	1164	1177

XB : Les salaires de cette grille comprennent l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982.

GRILLE DES SALAIRES N° 4
PERSONNEL PAYE AU MOIS
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1994

ECHELON	ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANCIENTETÉ	PERIODE																
STAGE	STAGE	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
CATEGORIE																	
1A	156032	163419	163763	164114	164452	164797	165142	165486	165875	166275	166674	167074	167475	167778	168111	168495	168879
1B	166362	166741	167120	167499	167878	168257	168636	169015	169394	169773	170152	170531	170910	171289	171668	172047	172426
2	173124	173503	173882	174261	174640	175019	175398	175777	176156	176535	176914	177293	177672	178051	178430	178809	179188
3	180000	180379	180758	181137	181516	181895	182274	182653	183032	183411	183790	184169	184548	184927	185306	185685	186064
4	185044	185423	185802	186181	186560	186939	187318	187697	188076	188455	188834	189213	189592	189971	190350	190729	191108
5	198034	198413	198792	199171	199550	199929	200308	200687	201066	201445	201824	202203	202582	202961	203340	203719	204098
6	228401	228780	229159	229538	229917	230296	230675	231054	231433	231812	232191	232570	232949	233328	233707	234086	234465
7	235489	235868	236247	236626	237005	237384	237763	238142	238521	238900	239279	239658	240037	240416	240795	241174	241553
8	245428	245807	246186	246565	246944	247323	247702	248081	248460	248839	249218	249597	249976	250355	250734	251113	251492
9	252723	253102	253481	253860	254239	254618	254997	255376	255755	256134	256513	256892	257271	257650	258029	258408	258787
10	260017	260396	260775	261154	261533	261912	262291	262670	263049	263428	263807	264186	264565	264944	265323	265702	266081
11	266916	267295	267674	268053	268432	268811	269190	269569	269948	270327	270706	271085	271464	271843	272222	272601	272980
12	277131	277510	277889	278268	278647	279026	279405	279784	280163	280542	280921	281300	281679	282058	282437	282816	283195
13	287185	287564	287943	288322	288701	289080	289459	289838	290217	290596	290975	291354	291733	292112	292491	292870	293249
14	303572	303951	304330	304709	305088	305467	305846	306225	306604	306983	307362	307741	308120	308499	308878	309257	309636
15	319884	320263	320642	321021	321400	321779	322158	322537	322916	323295	323674	324053	324432	324811	325190	325569	325948
16	334435	334814	335193	335572	335951	336330	336709	337088	337467	337846	338225	338604	338983	339362	339741	340120	340499
17	364281	364660	365039	365418	365797	366176	366555	366934	367313	367692	368071	368450	368829	369208	369587	370345	370724

NB : Les salaires de cette grille comprennent l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982.

CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DU TEXTILE

GRILLE DES SALAIRES N° 5
PERSONNEL PAYE A L'HEURE
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1995

ECHELON	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANCIENNETÉ	COMPTE ENTIER	ANNEES APRES ENTIER	2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29
CATEGORIE	BOON																
CATEGORIE	CATEGORIE																
I	787	822	824	826	827	829	830	832	834	836	838	840	841	843	846	853	859
II	859	861	863	864	866	868	870	872	874	877	879	884	891	898	905	912	919
III	889	891	893	896	899	901	904	909	915	922	930	938	946	953	961	968	976
	909	911	914	916	919	921	921	940	948	955	964	972	980	989	997	1005	1024
IV	925	928	931	933	943	952	961	969	978	987	996	1003	1012	1033	1041	1048	1056
	979	989	1000	1011	1022	1032	1055	1064	1073	1083	1092	1101	1109	1118	1129	1137	1145
2	1053	1064	1087	1097	1106	1116	1126	1136	1146	1157	1167	1176	1186	1196	1206	1212	1225

NB : Les salaires de cette grille comprennent l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982.

CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DU TEXTILE

GRILLE DES SALAIRES N° 6
PERSONNEL PAYE AU MOIS
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1995

ECHELON	ECHELON DE STAGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANCIENNETÉ	PERIODE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CATEGORIE	STAGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1A	164032	171419	171763	172114	172452	172797	173142	173486	173875	174275	174674	175074	175475	175878	176281	176684	177089
1B	174362	174741	175120	175499	175878	176257	176636	177015	177394	177773	178152	178531	178910	179289	179668	180047	180426
2	182124	182503	182882	183261	183640	184019	184398	184777	185156	185535	185914	186293	186672	187051	187430	187809	188188
3	190000	190379	190758	191137	191516	191895	192274	192653	193032	193411	193790	194169	194548	194927	195306	195685	196064
4	195044	195423	195802	196181	196560	196939	197318	197697	198076	198455	198834	199213	199592	199971	200350	200729	201108
5	208034	208413	208792	209171	209550	209929	210308	210687	211066	211445	211824	212203	212582	212961	213340	213719	214098
6	238401	238780	239159	239538	239917	240296	240675	241054	241433	241812	242191	242570	242949	243328	243707	244086	244465
7	245489	245868	246247	246626	247005	247384	247763	248142	248521	248900	249279	249658	250037	250416	250795	251174	251553
8	255428	255807	256186	256565	256944	257323	257702	258081	258460	258839	259218	259597	259976	260355	260734	261113	261492
9	262723	263102	263481	263860	264239	264618	264997	265376	265755	266134	266513	266892	267271	267650	268029	268408	268787
10	270017	270396	270775	271154	271533	271912	272291	272670	273049	273428	273807	274186	274565	274944	275323	275702	276081
11	276916	277295	277674	278053	278432	278811	279190	279569	279948	280327	280706	281085	281464	281843	282222	282601	282980
12	287131	287510	287889	288268	288647	289026	289405	289784	290163	290542	290921	291300	291679	292058	292437	292816	293195
13	297185	297564	297943	298322	298701	299080	299459	299838	300217	300596	300975	301354	301733	302112	302491	302870	303249
14	313572	313951	314330	314709	315088	315467	315846	316225	316604	316983	317362	317741	318120	318499	318878	319257	319636
15	329884	330263	330642	331021	331400	331779	332158	332537	332916	333295	333674	334053	334432	334811	335190	335569	335948
16	344435	344814	345193	345572	345951	346330	346709	347088	347467	347846	348225	348604	348983	349362	349741	350120	350499
17	374281	374660	375039	375418	375797	376176	376555	376934	377313	377692	378071	378450	378829	379208	379587	379966	380345

NB : Les salaires de cette grille comprennent l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 22 septembre 1994, portant agrément de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale de la bonneterie et de la confection.

Le ministre des affaires sociales,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 à 43,

Vu l'arrêté du 19 juin 1975 portant agrément de la convention collective nationale de la bonneterie et de la confection,

Vu l'arrêté du 27 juin 1983 portant agrément de la sentence arbitrale concernant les secteurs de la chaussure, du textile, de la confection et de la bonneterie, rendue le 27 juin 1983,

Vu l'arrêté du 22 mars 1989 portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention signé le 22 février 1989,

Vu l'arrêté du 16 août 1990 portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention signé le 14 juillet 1990,

Vu l'arrêté du 7 septembre 1993 portant agrément de l'avenant n° 4 à cette convention signé le 12 août 1993,

Vu la convention collective nationale de la bonneterie et de la confection, signé le 29 avril 1975 et révisée par les avenants et la sentence arbitrale susvisés,

Vu l'accord de la commission supérieure des négociations prévue dans l'avenant n° 4 à la convention collective nationale de bonneterie et de la confection annexé à l'arrêté du ministre des affaires sociales du 7 septembre 1993, et ce dans le procès verbal de ladite commission en date du 27 juillet 1994,

Arrête :

Article premier. - L'avenant n° 5 à la convention collective nationale de la bonneterie et de la confection, signé le 12 août 1994 et annexé au présent arrêté est agréé.

Art. 2. - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective susvisée.

Tunis, le septembre 1994.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed Fadhel Khalil

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Avenant n° 5 à la convention collective nationale de la bonneterie et de la confection.

Entre les soussignés :

- l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA),

- la chambre syndicale des confectionneurs
- la chambre syndicale des bonneteries,
- d'une part,
- l'union générale tunisienne du travail (UGTT),
- la fédération générale du textile, de l'habillement et de la chaussure,
- d'autre part,

Vu la convention collective nationale de l'industrie de la bonneterie et de la confection signée le 20 avril 1975, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 19 juin 1975 et publiée au JORT n° 51 des 22 et 25 juillet 1975,

Vu la sentence arbitrale du 27 juin 1983, concernant les secteurs de la chaussure, du textile, de la confection et de la bonneterie agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 27 juin 1983 et publiée au JORT n° 57 des 30 août et 2 septembre 1983,

Vu l'avenant n° 2 à cette convention signé le 22 février 1989, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 22 mars 1989 et publié au JORT n° 21 du 24 mars 1989,

Vu l'avenant n° 3 à cette convention signé le 14 juillet 1990, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 16 août 1990 et publié au JORT n° 55 des 28 et 31 août 1990,

Vu l'avenant n° 4 à cette convention signé le 12 août 1993, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 7 septembre 1993 et publié au JORT n° 70 du 17 septembre 1993,

Vu l'avis de la commission supérieure des négociations tenue le 27 juillet 1994,

Il a été convenu ce qui suit :

Article unique. - L'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 telle que majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982, est intégrée à compter du 1er mai 1994 dans les salaires de base fixés par les grilles des salaires n° 3, 4, 5 et 6 annexées à l'avenant n° 4 susvisé.

Ces grilles sont en conséquence abrogées et remplacées par les grilles annexées au présent avenant.

Tunis, le 12 août 1994.

Pour les Organisations Syndicales des Travailleurs	Pour les Organisations Syndicales des Employeurs
Le Secrétaire Général de l'Union Générale Tunisienne du Travail	Le président de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat
Signé Ismail Sahbani	Signé Hédi Jilani
Le Secrétaire Général de la Fédération Générale du Textile, de l'Habillement et de la Chaussure	Le président de la Chambre Syndicale des Confectionneurs
Signé Moncef Aguir	Signé Habib Makni
	Le président de la Chambre Syndicale des Bonnetiers
	Signé Mohamed Mohsen Ben Abdallah

CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DE LA BONNETERIE
ET DE LA CONFECTION

GRILLE DES SALAIRES N°3
PERSONNEL PAYE A L'HEURE
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1994

ECHOLON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ANCIENNETE	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ANCIENNETE CUMULEE	1	2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
CATEGORIE	749	785	787	789	791	793	795	798	800	803	805	813	822	830
I	826	829	831	834	837	840	843	847	856	866	875	886	895	905
II	859	863	867	871	880	892	903	914	924	935	947	969	981	991
III	883	899	913	925	942	951	964	989	1000	1011	1022	1033	1045	1057
IV	943	959	974	990	1014	1029	1041	1054	1066	1081	1092	1104	1115	1126
V	1035	1050	1063	1077	1091	1107	1120	1134	1148	1161	1176	1201	1216	1230
VI														

N.B : Les salaires de cette grille comprennent l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n°91-437 du 7 avril 1991 et le décret n°82-501 du 16 mars 1982.

CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DE LA BONNETERIE
ET DE LA CONFECTION

GRILLE DES SALAIRES N°4
PERSONNEL PAYE AU MOIS
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1994

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ANCIENNETE	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ANCIENNETE CUMULEE	1	2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
CATEGORIE														
1A	156032	163472	163911	164349	164788	165227	165333	166191	166699	167208	167717	169297	170995	172707
1B	166335	166815	167296	167776	168258	168765	169322	169879	170436	171222	173261	175094	177005	178877
2	173132	173725	174351	175030	175709	176277	178385	180524	182656	184800	186921	189053	191185	193630
3	180043	180962	181881	183994	186446	188895	191343	193791	196240	198688	203493	205603	207714	209824
4	185152	188556	191298	194039	196781	199524	202266	207364	209515	211662	213810	215957	218104	220477
5	198034	200899	203764	206629	211656	214125	216595	219064	221534	224294	226763	229233	231702	234172
6	228401	231622	235068	238354	241575	244796	248017	251238	254745	258354	264461	268360	271257	274478
7	235489	239312	242845	246378	249911	255943	259704	263662	267619	271488	275021	278554	282087	285620
8	245428	249293	253158	259524	263728	268056	272385	276398	280264	284129	287994	294359	298225	302131
9	252826	256911	263496	268062	272638	277165	281250	285336	289524	293506	300091	304176	308621	313114
10	260017	266841	271652	276462	281110	285405	289699	293994	300789	305084	309549	314273	318997	323722
11	266916	271967	277018	281829	286629	290848	295358	302367	306877	311745	316710	321671	326632	331558
12	277131	282543	287406	292238	297069	304401	309232	314395	319710	325025	330340	335655	340969	346284
13	287185	292339	297492	302646	310300	315624	321293	326963	332632	338301	343969	349638	355308	360977
14	303572	311762	317453	323517	329777	336037	342297	348557	354817	361017	367335	373595	379758	385759
15	319884	326475	333325	340175	347025	353876	360725	367679	374425	381275	387556	393785	400012	406240
16	334435	341876	349316	356757	364197	371639	379079	386370	393134	399899	406663	413427	420192	426956
17	364281	373139	381997	390447	398293	406552	414605	422658	430711	438763	446816	454869	462921	470974

N.B : Les salaires de cette grille comprennent l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n°81-437 du 7 avril 1981 et le décret n°82-501 du 16 mars 1982.

CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DE LA BONNETERIE
ET DE LA CONFECTON

GRILLE DES SALAIRES N°5
PERSONNEL PAYE A L'HEURE
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1995

ECHOLON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ANCIENNETE	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ANCIENNETE CUMULEE	1	2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
CATEGORIE														
I	787	823	825	827	829	831	833	836	838	841	843	851	860	868
II	869	872	874	877	880	883	886	890	899	909	916	929	938	948
III	907	911	915	919	928	940	951	962	972	983	995	1017	1029	1039
IV	931	947	961	973	990	999	1012	1037	1048	1059	1070	1081	1093	1105
V	991	1007	1022	1038	1062	1077	1089	1102	1114	1129	1140	1152	1163	1174
VI	1083	1098	1111	1125	1139	1155	1168	1182	1196	1209	1224	1249	1264	1278

N.B : Les salaires de cette grille comprennent l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n°81-437 du 7 avril 1981 et le décret n°82-501 du 16 mars 1982.

CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DE LA BONNETERIE
ET DE LA CONFECTION

GRILLE DES SALAIRES N°6
PERSONNEL PAYE AU MOIS
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1995

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ANCIENNETE	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ANCIENNETE CUMULEE	1	2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
CATEGORIE														
1A	164032	171472	171911	172349	172788	173227	173333	174191	174699	175208	175717	177297	178995	180707
1B	174335	174815	175296	175776	176258	176765	177322	177879	178436	179222	181261	183094	185005	186677
2	182132	182725	183351	184030	184709	185277	187385	189524	191656	193800	195921	198053	200185	202630
3	190043	190962	191881	193994	196446	196895	201343	203791	206240	208688	213493	215603	217714	219824
4	195152	198556	201298	204039	206781	209524	212266	217364	219515	221662	223810	225957	228104	230477
5	208034	210899	213764	216629	221656	224125	226595	229064	231534	234294	236763	239233	241702	244172
6	238401	241622	245068	248354	251575	254796	258017	261238	264745	268354	274461	278360	281257	284478
7	245489	249312	252845	256378	259911	265943	269704	273662	277619	281488	285021	288554	292087	295620
8	255428	259293	263158	269524	273728	278056	282385	286398	290264	294129	297994	304359	308225	312131
9	262826	266911	273496	278062	282638	287165	291250	295336	299524	303506	310091	314176	318621	323114
10	270017	276841	281652	286462	291110	295405	299699	303994	310789	315084	319549	324273	328997	333722
11	276916	281967	287018	291829	296629	300848	305358	312367	316877	321745	326710	331671	336632	341558
12	287131	292543	297406	302238	307069	314401	319232	324395	329710	335025	340340	345655	350969	356284
13	297185	302339	307492	312646	320300	325624	331293	336963	342632	348301	353969	359638	365308	370977
14	313572	321762	327453	333517	339777	346037	352297	358557	364817	371017	377335	383595	389758	395759
15	329884	336475	343325	350175	357025	363876	370725	377679	384425	391275	397558	403785	410012	416240
16	344435	351876	359316	366757	374197	381639	389079	396370	403134	409899	416663	423427	430192	436956
17	374281	383139	391997	400447	408293	416552	424605	432658	440711	448763	456816	464869	472921	480974

N.B : Les salaires de cette grille comprennent l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n°81-437 du 7 avril 1981 et le décret n°82-501 du 16 mars 1982.

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux titulaires des comptes à la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie
atteints par la prescription de 15 ans (suite)

NUMERO LIVRET	NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE	AVOIR	Année Dépôt
0724224 Z	TAOUS FATMA BT MOHMO	3,715	1978
0724237 N	EL BOUKARI MUSTAPHA B OTHMAN	30,476	1978
0724247 Z	ABDELWAHAB B GACEM SMIDA	3,464	1978
0724259 M	HAMA THERROUY	5,770	1978
0724267 W	ABDI MOHAMED YOUSSEFI	4,672	1978
0724290 W	AMOR B ROMDHANE	18,066	1978
0724334 U	ABDALLAH B SALAH CHARFI	3,660	1978
0724344 E	KHEZAMI MOHAMED	8,043	1978
0724358 V	KSANTINI NAIMA	9,590	1978
0724362 Z	AHMED DRAOUI	12,333	1978
0724365 C	MOHAMED LAMINE HAMOUDA	3,458	1978
0724375 N	EL OUAER SALEM	5,603	1978
0724379 T	HAMED ABDESSALEM	3,972	1978
0724384 Y	MILI ABDELFAHATTAH	27,947	1978
0724396 L	HOUCINE B MOHD B AHMED B BRAHIM	4,037	1978
0724419 L	TAHAR B ALI B SALAH BANANI	8,288	1978
0724420 M	MOHAMED ESSALAH BRAHIM	37,034	1978
0724430 Y	DJELASSI SAHLOUL	6,837	1978
0724435 D	MAATKI YOUSSEF	7,383	1978
0724445 P	HASSEN B SMIDA	6,487	1978
0724474 W	SADOK GAZEL	9,208	1978
0724478 A	EL ADUNI TAHAR	3,153	1978
0724494 T	TASSOUBI DAHBI	4,498	1978
0724520 W	NACEUR B AMOR AMRI	8,960	1978
0724523 B	KHOUDI KHALIFA B SALEM	12,459	1978
0724536 N	ZADUCH SAHBI	2,930	1978
0724563 T	MONGIA B DRISS	5,440	1978
0724571 B	ZOHRA OUIHBI F AHMED DJELASSI	6,760	1978
0724578 J	MISSAOUI HAMOUDA	12,383	1978
0724583 P	CHAOUCH HABIB	3,815	1978
0724585 S	BRAHIM HADDOUBI	3,131	1978
0724593 A	NACEUR MOHD B ALI EL MORRY	4,327	1978
0724602 K	ABDELHAMID B MOHAMED HARZOJGUI	8,068	1978
0724611 V	AZIZ B AHMAR RIAHI	4,566	1978
0724615 Z	MOHAMED ALI GABSI	9,418	1978
0724629 P	JAMILA B ROMDHANE	3,829	1978
0724732 D	DAAJI TIJANI	45,200	1978
0724743 N	MOHAMED B HAMIDA DEROUICHE	5,878	1978
0724748 U	BOULARES ABDELAZIZ	3,656	1978
0724749 V	BOUZID AMMAR B YOUSSEF B REHOUMA	10,076	1978
0724773 W	DOUGGUI ABDELKADER	5,536	1978
0724777 A	HAMMAMI MOHAMED	4,713	1978
0724797 X	TAREK B SLAMA	3,675	1978
0724816 T	HANIFA TEBOURSKEI	10,906	1978
0724831 J	JALOULI ROMDAANE BOUJEMAA EL MELL	4,833	1978
0724850 E	MTAR SANHAJI B MOHAMED	3,131	1978
0724868 Z	AHMED B ABDALLAH TLILIA	6,572	1978
0724938 A	SNOUSSI JANINA F MADAH ABDELLATIF	6,799	1978
0724979 V	NEJ EL HERAIECH	3,906	1978
0725006 Z	SAAD B MOHD B SAAD B MOHD	53,020	1978

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEIRE AU 20 AOUT 1994

A C T I F	
ENCAISSE-OR	4.367.662,556
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2.371.792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	14.138.736,019
AVOIRS EN DEVISES	1.013.962.745,045
CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T	255.010.601,382
COMPTE COURANT POSTAL	4.954.464,481
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	684.081.796,291
EFFETS ESCOMPTEES	473.381.556,013
EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES	125.245.511,263
EFFETS EN PENSION	92.500.000,000
EFFETS ESCOMPTEES & CHEQUES EN COURS DE RECOUVREMENT	16.134.219,326
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	84.881.871,781
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25.000.000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	7.500.000,000
AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AU FONDS MONETAIRE	316.293.207,943
PORTEFEUILLE-TITRES	14.905.066,853
IMMOBILISATIONS	14.982.024,148
DEBITEURS DIVERS	20.111.124,725
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	65.149.133,576
	3.234.971.513,901
P A S S I F	
BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1.347.791.485,334
COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	150.275.743,291
COMPTES DU GOUVERNEMENT	222.611.590,459
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	49.629.270,218
FONDS NATIONAL DE GARANTIE	44.452.575,809
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	778.446.173,095
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	85.035.927,180
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	257.098.859,586
PROVISIONS	43.477.761,542
RESERVE SPECIALE	16.816.905,082
RESERVE LEGALE	3.000.000,000
REPORT A NOUVEAU	58.386,217
CAPITAL	6.000.000,000
CREDITEURS DIVERS	23.369.072,391
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	206.907.763,697
	3.234.971.513,901

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDA

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 5 Octobre 1994"